



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Verfahrensrecht 04

Korrekturvorschriften Teil I

24

Verfasser:

Prof. Dr. Stefan Holzner, LL.M.

Prof. Dr. Oliver Zugmaier

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	HINWEIS ZUR STEUERBERATERPRÜFUNG	1
II.	BINDUNGSWIRKUNG	3
III.	SYSTEMATIK DER KORREKTURVORSCHRIFTEN	4
1.	Steuerbescheide und gleichgestellte Bescheide	4
1.1	Steuerbescheide (im engeren Sinn)	4
1.2	Steuerbescheiden gleichgestellte Bescheide	4
2.	Sonstige Steuerverwaltungsakte	4
3.	Übersicht über die Korrekturvorschriften	5
3.1	Berichtigung offenbarer Unrichtigkeiten	5
3.2	Rücknahme und Widerruf von sonstigen Steuerverwaltungsakten	5
3.3	Änderung oder Aufhebung von Steuerbescheiden und gleichgestellten Bescheiden	5
IV.	DIE BERICHTIGUNG OFFENBARER UNRICHTIGKEITEN (§ 129 AO)	6
1.	Offenbare Unrichtigkeit	6
2.	Fehler beim Erlass des Verwaltungsakts	7
2.1	Eigene Fehler des Finanzamts	7
2.2	Übernahmefehler	7
3.	Umfang der Berichtigung	8
4.	Verfahren	8
5.	Zeitliche Grenzen	8
6.	Prüfungsschema: Berichtigung offenbarer Unrichtigkeiten nach § 129 AO	9
V.	RÜCKNAHME UND WIDERRUF VON SONSTIGEN STEUERVERWALTUNGSAKTEN	10
1.	Sonstiger Steuerverwaltungsakt	10
2.	Rechtswidrigkeit oder Rechtmäßigkeit	10
2.1	Verstöße gegen formelles Recht	10
2.2	Verstöße gegen materielles Recht	10
2.3	Das Finanzamt geht beim Erlass eines Verwaltungsakts von einem falschen Sachverhalt aus	10
3.	Begünstigender oder nicht begünstigender Verwaltungsakt	11
4.	Subsumtion unter die Tatbestandsmerkmale	11
4.1	Belastende rechtswidrige Verwaltungsakte	11
4.2	Begünstigende rechtswidrige Verwaltungsakte	11
4.3	Belastende rechtmäßige Verwaltungsakte	12
4.4	Begünstigende rechtmäßige Verwaltungsakte	12



5.	Ermessen	13
6.	Übersicht zu Rücknahme und Widerruf	13
VI.	DIE AUFHEBUNG UND ÄNDERUNG VON STEUERBESCHEIDEN	14
VII.	VORBEHALT DER NACHPRÜFUNG (§ 164 AO)	14
1.	Voraussetzungen	14
2.	Auswirkung des Vorbehalts	14
3.	Ende des Vorbehalts	16
4.	Prüfungsschema: Änderung nach § 164 Abs. 2 AO	17
VIII.	VORLÄUFIGE STEUERBESCHEIDE (§ 165 AO)	18
1.	Voraussetzungen	18
2.	Grund und Umfang der Vorläufigkeit	19
3.	Wirkung der Vorläufigkeit	19
4.	Dauer der Vorläufigkeit	19
IX.	ANTRAG AUF SCHLICHTE ÄNDERUNG (§ 172 ABS. 1 SATZ 1 NR. 2 BUCHST. A AO)	20
1.	Voraussetzungen	20
2.	Änderung der Sache nach	22
3.	Änderungsbescheide im Einspruchsverfahren	22
4.	Änderung von Einspruchsentscheidungen (§ 172 Abs. 1 Satz 2 AO)	23
5.	Prüfungsschema: „schlichte“ Änderung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO	23
X.	ÄNDERUNGEN NACH § 172 ABS. 1 SATZ 1 NR. 2 BUCHST. B-D AO	24
1.	Änderung von Steuerbescheiden einer sachlich unzuständigen Behörde	24
2.	Änderung von Steuerbescheiden, die durch unlautere Mittel erwirkt wurden	24
3.	Soweit dies sonst gesetzlich zugelassen ist	24
XI.	ÄNDERUNG VON STEUERBESCHEIDEN WEGEN NACHTRÄGLICH BEKANNT GEWORDENER TATSACHEN / BEWEISMITTEL (§ 173 AO)	25
1.	Tatsachen oder Beweismittel	25
1.1	Tatsachen	25
1.2	Beweismittel	25
2.	Nachträgliches Bekanntwerden der Tatsachen oder Beweismittel	26



3.	Änderung wegen nachträglich bekannt gewordener Tatsachen oder Beweismittel zuungunsten	27
4.	Änderung wegen nachträglich bekannt gewordener Tatsachen oder Beweismittel zugunsten	27
4.1	Grobes Verschulden	28
4.2	Gesetzliche Ausnahmeregelung	28
5.	Rechtserheblichkeit	30
6.	Sinngemäße Anwendung des § 173 Abs. 1 AO auf Feststellungsbescheide	31
7.	Erhöhte Bindungswirkung nach einer Außenprüfung (Änderungssperre)	31
8.	Prüfungsschema: Änderung nach § 173 AO wegen nachträglich bekannt gewordener Tatsachen/Beweismittel	32
XII.	SCHREIB- ODER RECHENFEHLER BEI ERSTELLUNG EINER STEUERERKLÄRUNG (§ 173A AO)	33
1.	Allgemeines	33
2.	Voraussetzungen	33
XIII.	ÜBUNGSFALL	35

I. HINWEIS ZUR STEUERBERATERPRÜFUNG

StB-Prüfung	Inhalt der Prüfungsaufgabe
2024	Änderung nach § 164 Abs. 2 AO; Prüfung § 164 Abs. 4 Satz 1 AO mit Ablaufhemmung § 171 Abs. 3 AO; Prüfung § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO; Prüfung § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO mit besonderer Anlaufhemmung nach § 175 Abs. 1 Satz 2 AO.
2023	Gebotene Rücknahme nach § 130 Abs. 1 AO, nachdem Einspruch von Behörde schuldhaft nicht geprüft; § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a i.V.m. Abs. 2 AO zur Änderung eines abgelehnten Korrekturantrags; § 173 AO mit besonderem Fokus auf das nachträgliche Bekanntwerden von Tatsachen.
2022	-
2021	-
2020	2 × Änderung nach § 164 Abs. 2 AO, Prüfung im Rahmen eines Einspruchs, Aufgabe Bekanntgabewille bzw. Widerruf bzgl. 1. Änderungsbescheid, 2. Änderungsbescheid rechtmäßig, keine Änderungssperre nach § 173 Abs. 2 AO
2019	Änderung nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO, Abgrenzung zur Änderung nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO
2018	Änderung eines Feststellungsbescheids nach § 181 Abs. 1 AO i.V.m. § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO, § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO, § 173 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 AO, Kompensation eines materiellen Fehlers nach § 177 Abs. 3 AO unter Berücksichtigung des § 351 Abs. 1 AO
2017	Änderung nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO, Abgrenzung zur Änderung nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO
2016	Änderung nach § 164 Abs. 2 AO (Vorbehalt der Nachprüfung); Berichtigung nach § 129 AO (offenbare Unrichtigkeit); Änderung nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO (Auswertung bindenden Grundlagenbescheids im Folgebescheid)
2015	Änderung nach § 164 Abs. 2 AO (Vorbehalt der Nachprüfung) Keine Änderung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO, da Selbstanzeige kein Antrag; „schlichte“ Änderung (§ 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO) 2 × Änderung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c AO (arglistige Täuschung) 2 × Änderung wegen nachträglich bekannt gewordener Tatsachen (§ 173 Abs. 1 Nr. 1 AO) 3 × Änderung wegen nachträglich bekannt gewordener Tatsachen (§ 173 Abs. 1 Nr. 2 AO)



HINWEIS

Wie Sie der vorstehenden Tabelle entnehmen können, sind die Korrekturvorschriften – neben dem Einspruchsverfahren – der zentrale Bestandteil der verfahrensrechtlichen Klausur in der Steuerberaterprüfung (StB-Prüfung). Dieser und der folgende Lehrbrief sind daher besonders prüfungsrelevant.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Überblick Lehrbrief VerfR 04 – v12091

II. BINDUNGSWIRKUNG

Mit ordnungsgemäßer Bekanntgabe, d.h. richtiger Adressierung und Übermittlung an den richtigen Empfänger, wird ein Steuerverwaltungsakt (SteuerVA) einschließlich seiner Nebenbestimmungen wirksam (§ 124 Abs. 1 Satz 1 AO und § 155 Abs. 1 Satz 2 AO) – sofern er nicht ausnahmsweise nichtig i.S.d. § 125 AO und damit nach § 124 Abs. 3 AO unwirksam ist. Mit Bekanntgabe des Verwaltungsakts (VA) tritt die so genannte **Bindungswirkung** ein (**materielle Bestandskraft**). Sie bedeutet, dass das Finanzamt (FA) so lange an die Wirkungen dieses Bescheids gebunden bleibt, als nicht eine gesetzliche Vorschrift eine Korrektur zulässt (§ 124 Abs. 2 AO) – und entweder eine Korrektur von Amts wegen oder auf Antrag der Steuerpflichtigen (Stpfl.) durchgeführt wird.

Der vom VA Betroffene hat dagegen bis zur **formellen Bestandskraft** (i.d.R. mit Ablauf der Einspruchsfrist, § 355 Abs. 1 AO) die Möglichkeit, durch einen Einspruch die Änderung des Bescheids zu erreichen. Ist die Einspruchsfrist abgelaufen, so kann auch er nur noch bei Vorliegen einer entsprechenden Vorschrift eine Korrektur erreichen.



HINWEIS

Unterschied zwischen materieller und formeller Bestandskraft

Die **formelle Bestandskraft** eines VAs tritt ein, wenn dieser nicht (mehr) zulässig mit ordentlichen Rechtsbehelfen (Einspruch, Klage) angegriffen werden kann, d.h. **unanfechtbar** ist. Unanfechtbarkeit tritt ein durch Einspruchsverzicht (§ 354 AO), Ablauf der Einspruchsfrist (§ 355 Abs. 1 AO; siehe aber auch § 356 AO), Rücknahme des Einspruchs (nach Ablauf der Einspruchsfrist, § 362 AO) oder Erschöpfung des gerichtlichen Instanzenzugs.

▶ **Beispiel:**

Der ESt-Bescheid wurde am 14.7.08 bekannt gegeben. Legt der Stpfl. nicht innerhalb der einmonatigen Einspruchsfrist (§ 355 Abs. 1 Satz 1 AO) Einspruch ein, wird der ESt-Bescheid mit Ablauf der Einspruchsfrist, also am 14.8.08, 24.00 Uhr, formell bestandskräftig.

(Bei den angeführten Jahreszahlen – hier 08 – handelt es sich um fiktive Jahre.)

Materielle Bestandskraft bedeutet Bindung der Beteiligten an den Inhalt des VAs (siehe § 124 Abs. 2 AO, Überschrift vor § 172 AO: „III. Bestandskraft“). Die Bindungswirkung tritt mit wirksamer Bekanntgabe ein und kann nur durchbrochen werden, wenn eine Korrektur des VAs unter besonderen Voraussetzungen im Einzelfall zulässig ist.

▶ **Beispiel:**

Der ESt-Bescheid wurde am 14.7.08 bekannt gegeben. Er wird mit der Bekanntgabe am 14.7.08 bindend. Mit der Bekanntgabe wurde der ESt-Bescheid materiell bestandskräftig (= bindend). Wenn das FA den ESt-Bescheid ändern oder aufheben will, bedarf es einer speziellen Korrekturvorschrift, z.B. nach § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO wegen nachträglich bekannt gewordener Tatsachen.



III. SYSTEMATIK DER KORREKTURVORSCHRIFTEN

Die Systematik der AO unterscheidet bei den Korrekturen zwischen Steuerbescheiden und ihnen gleichgestellten Bescheiden einerseits sowie den Nichtsteuerbescheiden (sonstigen SteuerVAe) andererseits. Für die Frage der jeweiligen Korrekturvorschrift ist daher von entscheidender Bedeutung, welche Art von SteuerVA korrigiert werden soll.



TERMINOLOGIE

Der Begriff „Korrektur“ ist ein Oberbegriff, der im Gesetz nicht verwendet wird. Er umfasst die gesetzlichen Ausdrücke Aufhebung, Änderung, Rücknahme, Widerruf und Berichtigung (siehe § 129 AO und § 132 AO).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Systematik der Korrekturvorschriften – v10130

1. Steuerbescheide und gleichgestellte Bescheide

Unter diese SteuerVAe fallen:

1.1 Steuerbescheide (im engeren Sinn)

- Steuerbescheide i.S.v. § 155 Abs. 1 Satz 1 AO;
- Freistellungsbescheide, also Steuerbescheide, bei denen die Steuer auf 0 € festgesetzt wird (§ 155 Abs. 1 Satz 3 AO);
- Vorauszahlungsbescheide (§ 164 Abs. 1 Satz 2 AO i.V.m. § 155 Abs. 1 Satz 1 AO);
- Steueranmeldungen, die vom FA unbeanstandet entgegengenommen werden (§ 168 AO);
- entsprechende Änderungsbescheide;
- Bescheide, mit denen Anträge auf Erlass der genannten Bescheide abgelehnt werden (§ 155 Abs. 1 Satz 3 AO).

1.2 Steuerbescheiden gleichgestellte Bescheide

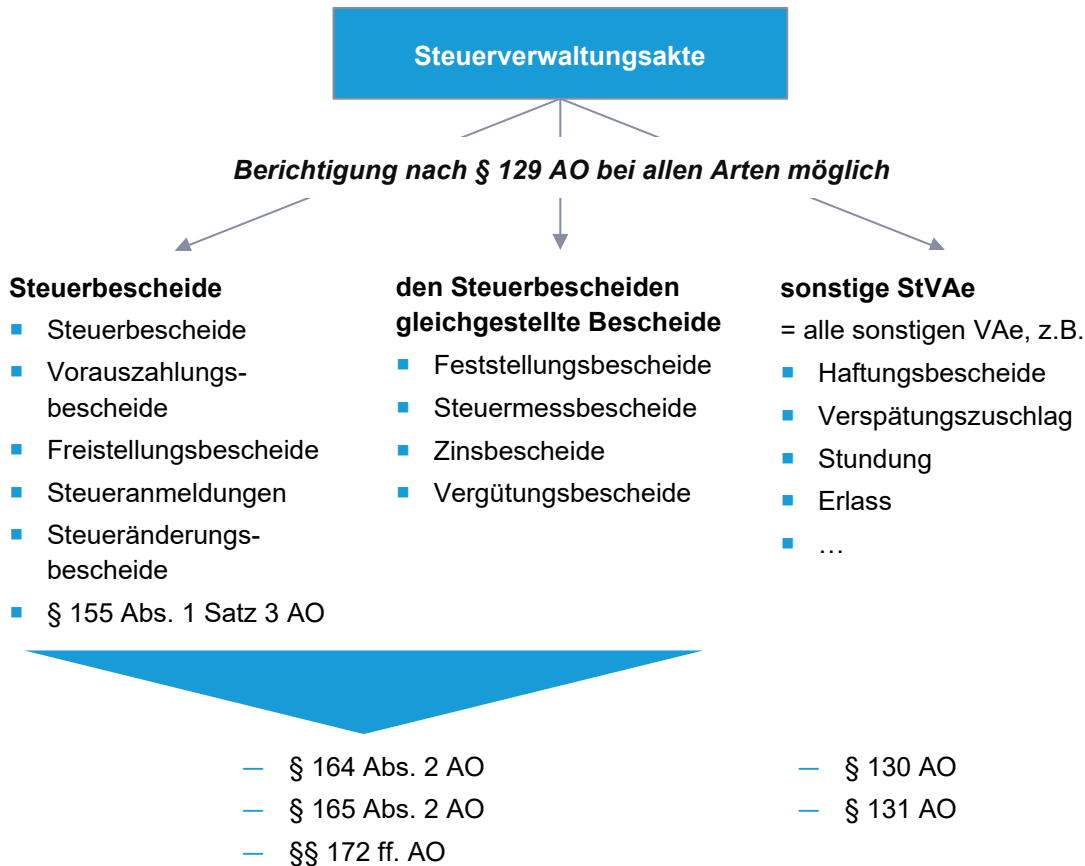
- Feststellungsbescheide (§ 181 Abs. 1 Satz 1 AO);
- Steuermessbescheide (§ 184 Abs. 1 Satz 3 AO);
- Vergütungsbescheide i.S.v. § 155 Abs. 4 AO (z.B. § 31 Satz 3 EStG: Kindergeld, § 120 Abs. 1 EStG Energiepreispauschale);
- Zinsbescheide (§ 239 Abs. 1 Satz 1 AO);
- entsprechende Änderungsbescheide;
- Bescheide, mit denen Anträge auf Erlass der genannten Bescheide abgelehnt werden (§ 155 Abs. 1 Satz 3 AO).

2. Sonstige Steuerverwaltungsakte

Alle anderen SteuerVAe werden, soweit es die Fragen der Korrektur betrifft, nach eigenen Vorschriften korrigiert. Darunter fallen **beispielsweise**: Zwangsgelder, Verspätungszuschläge, Fristverlängerungen oder deren Ablehnung, Aufforderungen des FA, Auskünfte zu erteilen oder Urkunden vorzulegen, Prüfungsanordnungen (§ 196 AO), Haftungsbescheide, Pfändungsmaßnahmen, Anrechnungsverfügungen im Steuerbescheid, Abrechnungsbescheide (§ 218 Abs. 2 AO).

3. Übersicht über die Korrekturvorschriften

Als Oberbegriff für alle denkbaren Änderungen von SteuerVAen hat sich der – in der AO nicht verwendete – Begriff „**Korrekturen**“ durchgesetzt.



3.1 Berichtigung offenkundiger Unrichtigkeiten

Nach § 129 AO können offenkundige Unrichtigkeiten bei **allen** Arten von VAen **berichtigt** werden, bei Steuerbescheiden, ihnen gleichgestellten Bescheiden und anderen VAen.

3.2 Rücknahme und Widerruf von sonstigen Steuerverwaltungsakten

SteuerVAe, die keine Steuerbescheide und diesen auch nicht gleichgestellt sind, können nach § 130 AO **zurückgenommen** werden, wenn sie rechtswidrig sind, bzw. nach § 131 AO **widerrufen** werden, wenn sie rechtmäßig sind.

3.3 Änderung oder Aufhebung von Steuerbescheiden und gleichgestellten Bescheiden

Nach § 164 AO, § 165 AO sowie §§ 172 bis 177 AO können Steuerbescheide und gleichgestellte Bescheide unter den dort genannten Voraussetzungen **geändert** oder auch **aufgehoben** werden. § 130 AO und § 131 AO sind auf Steuerbescheide und gleichgestellte Bescheide **nicht anwendbar**, wie sich aus § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. d Halbs. 2 AO ergibt.

Bisweilen sehen auch andere Steuergesetze die Änderung oder Aufhebung in besonders gelagerten Fällen vor.



IV. DIE BERICHTIGUNG OFFENBARER UNRICHTIGKEITEN (§ 129 AO)

Nach § 129 AO kann das FA Schreibfehler, Rechenfehler und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten berichtigen, die beim Erlass eines VA unterlaufen sind.

1. Offenbare Unrichtigkeit

Es muss sich um **mechanische Fehler** handeln, bei denen ein Rechtsirrtum ausgeschlossen ist (AEAO zu § 129, Nr. 1 und 2). Neben Schreib- und Rechenfehlern fallen darunter auch Ablese- und Übertragungsfehler bei der Eingabe von Daten aus der Steuererklärung in das Datenerfassungsprogramm der Steuerverwaltung (AEAO zu § 129, Nr. 1).

Ob ein mechanisches Versehen oder ein die Berichtigung nach § 129 AO ausschließender Tatsachen- oder Rechtsirrtum vorliegt, muss nach Aktenlage beurteilt werden (BFH, Urt. v. 10.12.2019, IX R 23/18, BFH/NV 2020, 394). Besteht die ernsthafte Möglichkeit, dass die Nichtbeachtung einer feststehenden Tatsache in einer fehlerhaften Tatsachenwürdigung oder einem Denk- oder Überlegungsfehler begründet ist oder auf mangelnder Sachverhaltsaufklärung beruht, ist § 129 AO nicht anwendbar (BFH, Beschl. v. 23.7.2020, V R 37/18, BStBl II 2021, 50; BFH Beschl. v. 9.4.2024, IX B 35/23, BFH/NV 2024, 662).

Kein mechanisches Versehen i.S.d. § 129 AO liegt vor, wenn der Stpfl. in der Steuererklärung zutreffende Angaben gegenüber dem FA macht, das FA diese Angaben jedoch nicht überprüft, weil es darauf vertraut, dass elektronisch übermittelte und vom Computersystem des FA in die Veranlagung übernommene Daten zutreffenden sind, und es so zu einer unzutreffenden Erfassung von Daten kommt (BFH, Urt. v. 16.1.2018, VI R 41/16, BStBl II 2018, 378).

Nach dem BFH-Urteil v. 14.1.2020 (VIII R 4/17, BStBl II 2020, 433) ist das FA nicht berechtigt, einen bestandskräftigen Bescheid wegen Vorliegens einer offenbaren Unrichtigkeit i.S.d. § 129 AO zu ändern, wenn eine unvollständige Sachverhaltsermittlung erfolgt ist.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Berichtigung offenbarer Unrichtigkeiten (§ 129 AO) – v10132

Der mechanische Fehler muss aus den Akten für jeden unvoreingenommenen Dritten klar und deutlich erkennbar sein (AEAO zu § 129, Nr. 3).

► **Beispiel:**

Steuerinspektorin Alberti überprüft die Steuererklärung des Groß. Sie hakt in der Erklärung die Einkünfte ab und gibt sie in das Datenerfassungsprogramm ein. So verfährt sie auch bei den Mieteinkünften, vergisst aber die Dateneingabe. Der ESt-Bescheid enthält nunmehr keine Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Zwei Monate später bemerkt Fr. Alberti ihr Versehen.

Der Beamtin ist beim Erlass des ESt-Bescheids ein mechanischer Fehler unterlaufen. Durch das Abhaken hat Fr. Alberti klar zu erkennen gegeben, dass sie die Mieteinkünfte der Besteuerung unterwerfen wollte. Ein Rechtsirrtum über die Steuerpflichtigkeit dieser Einkünfte ist ausgeschlossen. Eine Berichtigung des Bescheids nach § 129 AO kommt in Betracht. Die offenbare Unrichtigkeit muss nicht aus dem Steuerbescheid selbst ersichtlich sein. Dieser ist in sich schlüssig.

2. Fehler beim Erlass des Verwaltungsakts

Es ist zwischen zwei Varianten von Fehlern zu unterscheiden.

2.1 Eigene Fehler des Finanzamts

Nach § 129 AO können nur Fehler berichtigt werden, die **beim Erlass** eines VA unterlaufen sind. Der Fehler muss also **vom FA begangen** worden sein. Mechanische Fehler, die dem Stpfl. unterlaufen sind, scheiden damit grundsätzlich für eine Korrektur nach § 129 AO aus (AEAO zu § 129, Nr. 4 Satz 1 u. 2). Das gilt selbst dann, wenn sich dem FA die Notwendigkeit von weiteren Aufklärungsmaßnahmen in der Steuersache geradezu aufdrängen musste und das FA seine Aufklärungspflicht verletzt hat (zum sog. Übernahmefehler siehe nächster Abschnitt).

► **Beispiel:**

Kauffrau Anna-Lena Wolff erklärt in ihrer Einkommensteuererklärung unter anderem Vermietungseinkünfte i.H.v. 14.801 €. Diese werden ihrer Besteuerung zugrunde gelegt.

Nach Bestandskraft ihres ESt-Bescheids bemerkt Fr. Wolff, dass ihre Vermietungseinkünfte nur 14.108 € betrugen. Sie bittet das FA, den Zahldreher nach § 129 AO zu berichtigen.

Der mechanische Fehler ist nicht dem FA, sondern der Stpfl. Wolff unterlaufen. Eine Berichtigung nach § 129 AO scheidet daher aus. In Betracht kommt aber eine Änderung des ESt-Bescheids unter den Voraussetzungen des § 173a AO.

Hätte Fr. Wolff ihren Fehler innerhalb der Einspruchsfrist entdeckt, hätte sie Einspruch gegen den Bescheid einlegen können (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO).



PRÜFUNGSTIPP

*Vor diesem Hintergrund sollten Sie sich in Klausuren, **bevor** Sie die Einschlägigkeit von Korrekturvorschriften prüfen, mit der Frage auseinandersetzen, ob ein zulässiger Einspruch eingelegt wurde. Ist dies der Fall, führt der zulässige Einspruch zur sog. Wieder- oder Gesamtaufrollung nach § 367 Abs. 2 AO, d. h., die Sache wird in vollem Umfang erneut geprüft. Im Zuge der vollumfänglichen Überprüfung können Fehler im SteuerVA „korrigiert“ werden.*

2.2 Übernahmefehler

In Ausnahmefällen können auch Fehler des Stpfl. nach § 129 AO berichtigt werden. Man spricht hier von sog. Übernahmefehlern:

- **Veranlagungssteuern:** Durch Übernahme von in den eingereichten Steuererklärungen enthaltenen offenbaren Unrichtigkeiten, wenn diese für das FA ohne weiteres erkennbar waren (z.B. Rechenfehler, Übertragungsfehler oder versehentlich doppelt erfasste Einnahmen).

► **Beispiel:**

Eine offenbare Unrichtigkeit i.S.d. § 129 AO soll vorliegen, wenn das FA bei der ESt-Veranlagung übersieht, dass in der vom Stpfl. vorgelegten Gewinnermittlung die bei der USt-Erklärung für denselben Veranlagungszeitraum erklärten und erklärungskgemäß berücksichtigten USt-Zahlungen in Gänze nicht als Betriebsausgabe erfasst wurden (siehe AEAO zu § 129, Nr. 4).

Hat der Stpfl. dagegen nicht sämtliche USt-Vorauszahlungen bei den Betriebsausgaben außer Acht gelassen, sondern im Rahmen seiner Steuererklärung einen Gesamtbetrag eingesetzt, der nicht von vornherein unrealistisch war, soll keine offenbare Unrichtigkeit vorliegen (siehe AEAO zu § 129, Nr. 4).

- **Steueranmeldungen** (§ 150 Abs. 1 Satz 3 AO – z.B. USt, LSt): Wenn dem Stpfl. in der Steueranmeldung ein mechanischer Fehler unterläuft, den das FA nicht bemerkt. Das FA macht den Inhalt der Erklärung zum Gegenstand seiner Festsetzung und damit zum eigenen Fehler.



3. Umfang der Berichtigung

Die Berichtigung nach § 129 AO ist **nur punktuell** möglich, d.h., nur der Schreibfehler, der Rechenfehler oder die ähnliche offenbare Unrichtigkeit darf berichtigt werden. Weitere Fehler dürfen nur berichtigt werden, wenn insoweit eine andere Korrekturvorschrift greift. § 177 AO ist bei der Berichtigung nach § 129 AO sinngemäß anwendbar (AEAO zu § 129, Nr. 5 und zu § 177, Nr. 6).

4. Verfahren

§ 129 Satz 1 AO stellt die Berichtigung eines VAs in das pflichtgemäße Ermessen (§ 5 AO) des FA („kann“); bei berechtigtem Interesse des Beteiligten (z.B. bei einer zu hohen Steuerfestsetzung) besteht ein Rechtsanspruch auf Berichtigung (§ 129 Satz 2 AO – „ist“).

5. Zeitliche Grenzen

Das FA kann nach § 129 Satz 1 AO „jederzeit berichtigen“. Dieser Grundsatz erfährt vor allem bei Steuerbescheiden und ihnen gleichgestellten Bescheiden sowie bei Haftungs- und Duldungsbescheiden durch die Festsetzungsverjährung (§ 169 Abs. 1 Satz 2 AO) sowie bei Verwaltungsakten, die sich auf Zahlungsansprüche richten, bis zum Ablauf der Zahlungsverjährung (§ 228 AO) eine wichtige Ausnahme (AEAO zu § 129, Nr. 6).

6. Prüfungsschema: Berichtigung offenbarer Unrichtigkeiten nach § 129 AO



HINWEIS

A. Anwendbarkeit: auf alle Verwaltungsakte

B. Voraussetzungen

- I. Schreibfehler,
Rechenfehler oder
ähnliche offenbare Unrichtigkeiten
 1. ähnlich: nur mechanische Versehen
(Möglichkeit eines Rechtsfehlers ausgeschlossen)
 2. offenbar: aus den Akten für jeden unvoreingenommenen Dritten klar und deutlich erkennbar
- II. Fehler der Finanzbehörde („beim Erlass“)
Ausnahme: sog. **Übernahmefehler** (bei Veranlagungssteuern, wenn Fehler des Stpfl. ohne weiteres erkennbar); Beachte hierzu aber auch § 173a AO!

C. Berichtigung

- I. Zeitliche Grenzen
 1. grundsätzlich: „jederzeit“
 2. Steuerbescheide/Haftungsbescheide
 - a) Beachtung Festsetzungsfrist § 169 Abs. 1 Satz 2 AO
 - b) ggf. Ablaufhemmung § 171 Abs. 2 AO
- II. Umfang
 1. punktuell
 2. § 177 AO entsprechend anwendbar
(AEAO zu § 129, Nr. 5; AEAO zu § 177, Nr. 6)

D. Ermessensvorschrift mit Berichtigungszwang

- I. Rechtsanspruch bei berechtigtem Interesse (§ 129 Satz 2 AO)
- II. ansonsten: pflichtgemäßes Ermessen (§ 5 AO), ggf. Ermessensreduzierung auf null wegen des Grundsatzes der Gesetzmäßigkeit der Besteuerung (§ 85 AO)



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Prüfungsschema: Berichtigung offenbarer Unrichtigkeiten nach § 129 AO – v10133



V. RÜCKNAHME UND WIDERRUF VON SONSTIGEN STEUERVERWALTUNGSAKTEN



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Rücknahme und Widerruf von sonstigen Steuerverwaltungsakten – v10131

Die Korrektur von VAen, die keine Steuerbescheide und solchen auch nicht gleichgestellt sind, richtet sich neben § 129 AO nach § 130 AO und § 131 AO, d.h., sie werden

- **zurückgenommen**, falls sie **rechtswidrig** sind (§ 130 AO),
- **widerrufen**, falls sie **rechtmäßig** sind (§ 131 AO).

Bei der Prüfung dieser Korrekturvorschriften ist nach folgender Systematik vorzugehen:

1. Sonstiger Steuerverwaltungsakt

Zwangsläufig ist stets die Prüfung, ob es sich bei dem anstehenden VA um einen SteuerVA handelt, der kein Steuerbescheid ist und einem solchen auch nicht gleichgestellt ist.

2. Rechtswidrigkeit oder Rechtmäßigkeit

Maßgeblich ist sodann die Frage, ob der VA rechtswidrig oder rechtmäßig ist. VAe sind in folgenden Fällen rechtswidrig (siehe auch AEAO zu § 130, Nr. 1):

2.1 Verstöße gegen formelles Recht

Verstöße gegen **formelles Recht** (also gegen Vorschriften über das Verfahren, die Form oder die Zuständigkeit) führen immer zur Rechtswidrigkeit.

▶ **Beispiel:**

Das FA setzt ein Zwangsgeld fest (§ 328 AO, § 329 AO, § 333 AO), ohne es vorher gemäß § 332 Abs. 1 AO angedroht zu haben. Die Festsetzung ist rechtswidrig, da das FA gegen Verfahrensrecht verstoßen hat.

2.2 Verstöße gegen materielles Recht

Auch Verstöße gegen **materielles Recht** führen immer zur Rechtswidrigkeit.

▶ **Beispiel:**

Das FA nimmt den Erwerber eines Gewerbebetriebs für Säumniszuschläge zur USt gemäß § 75 AO in Haftung.

*Der Haftungsbescheid ist rechtswidrig, da sich die Haftung nach § 75 AO nur auf **Steuern**, nicht aber auf **steuerliche Nebenleistungen** erstreckt (siehe AEAO zu § 75, Nr. 4.1).*

2.3 Das Finanzamt geht beim Erlass eines Verwaltungsakts von einem falschen Sachverhalt aus

Es kommt vor, dass das FA beim Erlass von VAen von einem **falschen Sachverhalt** ausgeht, weil es den Sachverhalt nicht ordnungsgemäß ermittelt hat, oder weil der Stpfl. einen falschen Sachverhalt dargestellt hat. Auf einem falschen Sachverhalt beruhende VAe sind rechtswidrig.

► **Beispiel:**

Der Unternehmer Neureich beantragt beim FA die Stundung seiner ESt (§ 222 AO), da er einen Herzinfarkt erlitten habe und wegen der krankheitsbedingten Geschäftseinbußen zurzeit nicht zahlungsfähig sei. Das FA gewährt die Stundung. Später wird dem FA bekannt, dass sich Neureich immer bester Gesundheit erfreute. Die Stundung ist rechtswidrig, da das FA von einem falschen Sachverhalt ausging. Daran ändert nichts, dass das FA wegen der falschen Angaben Neureichs kein Verschulden traf.



HINWEIS

Zur Korrektur von Verspätungszuschlagsfestsetzungen siehe nunmehr § 152 Abs. 12 AO (siehe dazu auch AEAO vor §§ 130, 131, Nr. 4 Satz 1).

3. Begünstigender oder nicht begünstigender Verwaltungsakt

Die Frage der Rechtmäßigkeit entscheidet, ob § 130 AO oder § 131 AO zur Anwendung kommt. Beide Vorschriften unterscheiden jeweils in ihren Absätzen 1 und 2, ob es sich um nicht begünstigende oder um begünstigende VAe handelt: nicht begünstigende (= *belastende*) rechtswidrige VAe können ohne weiteres zurückgenommen werden; rechtmäßige *begünstigende* VAe können dagegen nur in sehr engen Grenzen widerrufen werden.

4. Subsumtion unter die Tatbestandsmerkmale

Nunmehr erfolgt die Prüfung, ob der Sachverhalt in einen der in § 130 AO, § 131 AO aufgeführten Tatbestände eingeordnet werden kann (= Subsumtion).

4.1 Belastende rechtswidrige Verwaltungsakte

Diese VAe können sowohl mit Wirkung für die Zukunft als auch mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen werden. Der Gedanke des Vertrauensschutzes spielt keine Rolle.

4.2 Begünstigende rechtswidrige Verwaltungsakte

Auch sie können mit Wirkung für die Zukunft oder für die Vergangenheit zurückgenommen werden. Da in diesen Fällen die Betroffenen auf die Ordnungsmäßigkeit des VAs vertrauten, kommt eine Rücknahme nur unter den in § 130 Abs. 2 AO aufgezählten Voraussetzungen in Betracht. Denn in den dort genannten Fällen haben die Betroffenen selbst dazu beigetragen, dass für sie ungerechtfertigt günstige VAe erlassen wurden. Eine Rücknahme kommt danach in Betracht,

- wenn der Bescheid von einer sachlich unzuständigen Behörde erlassen wurde (§ 130 Abs. 2 **Nr. 1** AO);
- wenn der VA durch unlautere Mittel wie arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung erwirkt worden ist (§ 130 Abs. 2 **Nr. 2** AO);

► **Beispiel:**

Der wohlhabende Eigentümer von Wertpapieren erreicht beim FA unter Vorspiegelung seiner Vermögenslosigkeit den Erlass seiner ESt (§ 227 AO).

- wenn der Begünstigte den VA durch (in Abgrenzung zu Nr. 4: auch gutgläubig vom Begünstigten erteilte) Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren (§ 130 Abs. 2 **Nr. 3** AO);



► **Beispiel:**

Die Stpf. beantragte unter Angabe unrichtig geschätzter Umsätze die Ist-Besteuerung bei der USt. Das FA genehmigte den Antrag, obwohl die materiell-rechtlichen Voraussetzungen des § 20 Satz 1 UStG nicht vorlagen. Nach einer Außenprüfung (AP) nahm das FA die Gestattung der Ist-Besteuerung rückwirkend wieder zurück.

Die Gestattung der Ist-Besteuerung ist ein rechtswidriger begünstigender VA. Da die Begünstigte den Bescheid durch Angaben erwirkt hatte, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren und das FA bei vollständiger Kenntnis des Sachverhalts die Ist-Besteuerung nicht genehmigt hätte, kommt ein Widerruf nach § 130 Abs. 2 Nr. 3 AO in Betracht. Maßgeblich ist dabei nur, ob die Angaben des Begünstigten objektiv unrichtig oder unvollständig sind, vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln spielen keine Rolle (BFH, Urt. v. 11.11.2020, XI R 41/18, BStBl II 2023, 288).

- wenn dem Begünstigten die Rechtswidrigkeit des VAs bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt war (§ 130 Abs. 2 **Nr. 4** AO);

► **Beispiel:**

Das FA gestattet dem Unternehmer Kobel auf Antrag, seine Umsätze nach vereinnahmten Entgelten (§ 20 Satz 1 Nr. 1 UStG) zu versteuern. Im Rahmen einer AP (§ 193 Abs. 1 AO) stellt das FA fest, dass Kobel Einnahmen in erheblichem Umfang nicht verbucht hat. Daher lag der maßgebliche Umsatz über 800.000 €.

Die Genehmigung nach § 20 Satz 1 UStG ist ein sonstiger SteuerVA (§ 118 AO). Das FA kann diesen nach § 130 Abs. 2 Nr. 4 AO zurücknehmen.

- wenn die Voraussetzungen des § 131 Abs. 2 AO vorliegen (BFH, Urt. v. 23.11.2021, VII R 31/19, BFH/NV 2022, 770);

§ 130 AO, § 131 AO sind bestimmt durch den Gedanken des Vertrauensschutzes: Wenn ein **rechtmäßiger** VA aus den in § 131 Abs. 2 AO genannten Gründen widerrufen werden kann, dann muss ein **rechtswidriger** VA aus diesen Gründen *erst recht* zurückgenommen werden können. Eine Rücknahme, die sich auf Tatbestandsmerkmale des § 131 Abs. 2 AO stützt, dürfte allerdings nur mit Wirkung für die Zukunft möglich sein.

- wenn der Betroffene zustimmt.

4.3 Belastende rechtmäßige Verwaltungsakte

Der Vertrauensschutz spielt hier keine Rolle. Diese VAe können ohne weiteres aber nur für die Zukunft widerrufen werden.

4.4 Begünstigende rechtmäßige Verwaltungsakte

Der Vertrauensschutz des Betroffenen in die einmal erlangte Rechtsposition ist in diesen Fällen am ausgeprägtesten. Diese Position kann ihm nur noch in folgenden Fällen entzogen werden:

- wenn ein Widerrufsvorbehalt durch Gesetz zugelassen oder zulässigerweise im VA enthalten ist (§ 131 Abs. 2 Satz 1 **Nr. 1** AO);

► **Beispiel:**

Das FA Bonn hat dem Bauunternehmer Kohl eine Freistellungsbescheinigung unter Widerrufsvorbehalt ausgestellt (§ 48b Abs. 1 EStG).

Nachdem Kohl mit seinen Steuerzahlungen mehrere Male in Verzug geraten ist, wird es die Bescheinigung, einen rechtmäßigen VA, nach § 131 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO widerrufen.

- wenn der Betroffene eine mit dem VA verbundene Auflage nicht oder nicht fristgemäß erfüllt hat (§ 131 Abs. 2 Satz 1 **Nr. 2** AO);

- wenn das FA auf Grund nachträglich eingetretener Tatsachen berechtigt wäre, den VA nicht zu erlassen, und wenn ohne den Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet wäre (§ 131 Abs. 2 Satz 1 **Nr. 3** AO).
- wenn der Betroffene zustimmt.

5. Ermessen

Sind alle Voraussetzungen des § 130 AO oder des § 131 AO erfüllt, muss das FA nunmehr im Rahmen seines pflichtgemäßen Ermessens (§ 5 AO) nachprüfen, ob eine Rücknahme oder ein Widerruf auch tatsächlich auszusprechen sind.



HINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2023 war zu prüfen, ob das FA das Ermessen zugunsten einer Rücknahme auszuüben hat, da es schuldhaft einen Einspruch des Stpfl. zu Unrecht als unzulässig verworfen hatte.

6. Übersicht zu Rücknahme und Widerruf





VI. DIE AUFHEBUNG UND ÄNDERUNG VON STEUERBESCHEIDEN

Geht es um die Korrektur von **Steuerbescheiden** (und diesen gleichgestellten Bescheiden), ist immer zuerst zu prüfen, ob sie unter VdN stehen (§ 164 AO) oder vorläufig ergangen sind (§ 165 AO); siehe die Formulierung in § 172 Abs. 1 Satz 1 AO.

Ist eines von beiden der Fall, so sind § 164 AO oder § 165 AO vorrangig anzuwenden; dies bedeutet aber **nicht**, dass die §§ 172 ff. AO überhaupt nicht mehr anwendbar wären. Steuerfestsetzungen unter VdN sowie vorläufige Steuerfestsetzungen können auch nach den §§ 172 ff. AO geändert werden (BFH, Urt. v. 10.5.2007, IX R 30/06, BStBl II 2007, 807).

VII. VORBEHALT DER NACHPRÜFUNG (§ 164 AO)

Ein Bescheid wird formell bestandskräftig, wenn ihn der Stpfl. nicht innerhalb der Frist mit Einspruch angreift (§ 355 Abs. 1 AO). Steht der Bescheid jedoch unter Vorbehalt der Nachprüfung (VdN, § 164 Abs. 1 AO), kann er – solange der Vorbehalt wirksam ist – jederzeit aufgehoben oder geändert werden (§ 164 Abs. 2 Satz 1 AO) – auch nach Ablauf der Einspruchsfrist.



HINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2024 waren die Voraussetzungen für die Änderung eines Bescheids nach § 164 Abs. 2 AO zu prüfen.

1. Voraussetzungen

Solange der Steuerfall nicht abschließend geprüft ist, kann der Steuerbescheid unter VdN festgesetzt werden (§ 164 Abs. 1 Satz 1 AO). Es genügt zur ordnungsgemäßen Begründung der Vermerk: „Dieser Bescheid ergeht unter Vorbehalt der Nachprüfung (§ 164 Abs. 1 AO).“ Einer weiteren Begründung i.S.v. § 121 Abs. 1 AO bedarf es nicht (§ 164 Abs. 1 Satz 1 a.E. AO). Stets unter VdN stehen:

- Vorauszahlungsbescheide (§ 164 Abs. 1 Satz 2 AO),
- Steueranmeldungen (§ 168 Satz 1 AO).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vorbehalt der Nachprüfung (§ 164 AO) – v10134



HINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2015 wurde nach Erlass eines Schätzungsbescheids die USt-Jahreserklärung mit Anmeldung eines höheren Betrags als bisher abgegeben. Dies führte nach § 168 Satz 1 AO zu einer Steuerfestsetzung unter VdN.

2. Auswirkung des Vorbehalts

Solange der VdN wirksam ist, kann der Bescheid jederzeit geändert werden (AEAO zu § 164, Nr. 4). Daraus folgt, dass der Stpfl. eine Änderung, d.h. auch die Aufhebung des VdN, jederzeit beantragen kann. Das FA kann die Änderung jedoch bis zur abschließenden Prüfung des Steuerfalls (z.B. AP) hinausschieben (§ 164 Abs. 2 Satz 3 AO).

► **Übungsfall:**

Das FA Freising hat den Hotelier Günter Kupka unter VdN mit Bescheid vom 15.3.04 zur ESt 02 veranlagt. Bei Kupka soll im Jahr 05 eine AP für die Jahre 02 bis 04 stattfinden. Am 17.5.04 beantragt Kupka, den VdN aufzuheben. Kann Kupkas Antrag Erfolg haben?

► **Lösung:**

Das FA kann die Aufhebung des VdN ablehnen, wenn die abschließende Prüfung in angemessener Frist erfolgt (§ 164 Abs. 2 Satz 3 AO). Da Kupkas Betrieb nach dem Betriebsprüfungsplan im Jahr 05 geprüft werden soll, wird das FA den Antrag ablehnen (AEAO zu § 164, Nr. 5). Nichts anderes würde gelten, wenn Kupka den Bescheid mit einem zulässigen Einspruch anfechten würde (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO).

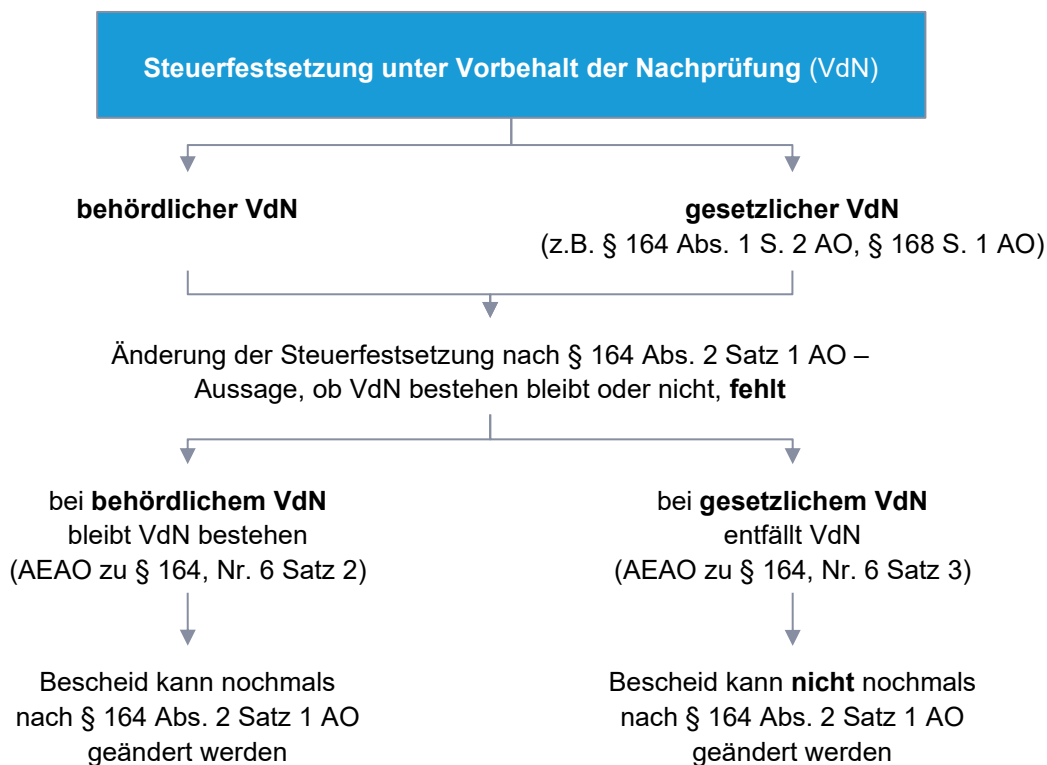
Ändert das FA einen Vorbehaltsbescheid nach § 164 Abs. 2 AO, muss es im Änderungsbescheid darstellen, ob dieser wiederum unter VdN steht. Tut es dies nicht, bleibt der Vorbehalt bestehen. Dies gilt nicht, wenn die Festsetzung kraft Gesetzes unter VdN steht, wie etwa die USt-Jahresanmeldung gem. § 18 Abs. 3 UStG (AEAO zu § 164, Nr. 6).



HINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2016 war zu erkennen, dass ein VdN bei Änderung des Bescheids aufgrund einer AP trotz Wegfalls der Voraussetzungen erhalten bleibt, wenn er im Änderungsbescheid nicht ausdrücklich aufgehoben wird.

In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2020 wurde ein ESt-Bescheid zwei Mal nach § 164 Abs. 2 AO korrigiert, wobei jeweils der VdN im Änderungsbescheid aufgehoben wurde. Hier war zu erkennen, dass die erste Änderung wirksam widerrufen wurde und der zweite Änderungsbescheid den Ausgangsbescheid rechtmäßig geändert hat.





3. Ende des Vorbehalts

Das FA kann den VdN jederzeit aufheben (§ 164 Abs. 3 AO). Die Aufhebung steht einer Festsetzung ohne VdN gleich und ist daher mit dem Einspruch angreifbar (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO). Einer Begründung der Aufhebung bedarf es regelmäßig nicht (AEAO zu § 164, Nr. 6 Satz 5). Wenn eine AP stattgefunden hat und sich Änderungen der Steuerfestsetzung nicht ergeben haben, **muss** der VdN aufgehoben werden (§ 164 Abs. 3 Satz 3 AO).

▶ **Übungsfall:**

Nach einer AP ändert das FA den unter VdN ESt-Bescheid von 12.364 € auf 18.562 €. Kann der Änderungsbescheid wieder mit einem VdN versehen werden?

▶ **Lösung:**

*Die Auslegung des § 164 Abs. 3 Satz 3 AO nach Sinn und Zweck der Vorschrift ergibt, dass nach einer AP Rechtsfrieden eintreten soll. Daher **muss** bei unveränderter Steuer der VdN aufgehoben werden. In den auf die AP folgenden Änderungsbescheid darf ein VdN nicht mehr aufgenommen werden, da nunmehr eine abschließende Prüfung des Falles unterstellt werden kann. Würde das FA den Änderungsbescheid mit einem VdN versehen, müsste der Stpfl. Einspruch einlegen, wenn er den VdN beseitigt haben will. Lässt er den Bescheid (formell) bestandskräftig werden, ist der VdN zwar rechtswidrig, aber wirksam im Bescheid enthalten.*

Mit Eintritt der Festsetzungsverjährung (§§ 169 ff. AO) entfällt der VdN (§ 164 Abs. 4 AO).

4. Prüfungsschema: Änderung nach § 164 Abs. 2 AO



HINWEIS

A. Anwendbarkeit: Steuerbescheide und den Steuerbescheiden gleichgestellte Bescheide

B. Voraussetzungen

I. Wirksamkeit des VdN

1. behördlicher VdN: kraft ausdrücklichen Vermerks, § 164 Abs. 1 Satz 1 AO
2. gesetzlicher VdN
 - a) Vorauszahlungsbescheide, § 164 Abs. 1 Satz 2 AO
 - b) Steueranmeldungen, § 167 AO, § 168 AO

II. Keine Aufhebung des VdN

1. bei behördlichem VdN: ausdrückliche Aufhebung erforderlich
2. bei gesetzlichem VdN: „Schweigen“ eines Änderungsbescheids lässt den VdN entfallen (AEAO zu § 164, Nr. 6 Satz 3) – Ausnahme: Umsatzsteuer-Vorauszahlungsbescheide wegen § 164 Abs. 1 Satz 2 AO

III. Kein Entfallen des VdN

1. Wegfall des VdN mit Ablauf der Festsetzungsfrist, § 164 Abs. 4 Satz 1 AO
2. ggf. Ablaufhemmung gem. § 171 Abs. 3 AO

C. Rechtsfolge: Korrektur

Umfang: vollumfänglich, sowohl Rechts- als auch Tatsachenfehler

D. Ermessen

- I. Änderung durch das FA: pflichtgemäßes Ermessen (§ 5 AO), ggf. Ermessensreduzierung auf null wegen des Grundsatzes der Gesetzmäßigkeit der Besteuerung (§ 85 AO)*
- II. Änderungsantrag des Steuerpflichtigen*
 1. jederzeit möglich, § 164 Abs. 2 Satz 2 AO
 2. kein Anspruch auf unverzügliche Entscheidung, § 164 Abs. 2 Satz 3 AO
 3. pflichtgemäßes Ermessen (§ 5 AO), ggf. Ermessensreduzierung auf null wegen des Grundsatzes der Gesetzmäßigkeit der Besteuerung (§ 85 AO)



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Prüfungsschema: Änderung nach § 164 Abs. 2 AO – v10135



VIII. VORLÄUFIGE STEUERBESCHEIDE (§ 165 AO)

Während Bescheide, die unter VdN stehen (§ 164 AO), immer in vollem Umfang vom Vorbehalt erfasst werden, betrifft die Vorläufigkeit nach § 165 AO jeweils nur einen Teil des Bescheids, wie schon aus dem Wort „soweit“ in § 165 Abs. 1 Satz 1 AO folgt. Vorläufige Bescheide erwachsen nur insoweit nicht in materielle Bestandskraft, als die Vorläufigkeit reicht; der Rest des Bescheids ist endgültig und kann nur noch geändert werden, wenn eine andere Korrekturvorschrift eingreift.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Unterschied: Vorbehalt der Nachprüfung – vorläufige Steuerfestsetzung – v10136



HINWEIS

*Unterstreichen Sie sich daher das Wort „soweit“ in § 165 Abs. 1 Satz 1 AO. Laut dem **Hilfsmittelerlass zum schriftlichen Teil der StB-Prüfung 2025** dürfen die Textausgaben u. a. Unterstreichungen und Markierungen enthalten. Den Hilfsmittelerlass für die schriftliche StB-Prüfung 2025 finden Sie auf unter www.knoll-steuer.com bzw. direkt unter diesem [Link](#).¹ Der Hilfsmittelerlass für die StB-Prüfung 2026 ist noch nicht veröffentlicht worden. Mit gravierenden Änderungen ist nicht zu rechnen.*

1. Voraussetzungen

Ein Vorläufigkeitsvermerk ist nur zulässig, soweit die **objektiven Voraussetzungen** für die Entstehung einer Steuer **ungewiss** sind (§ 165 Abs. 1 Satz 1 AO). Zweifel des FA bei der Rechtsauslegung sind keine **objektive** Ungewissheit in diesem Sinne (AEAO zu § 165, Nr. 1).

► Beispiel:

Die Antiquitätenhändlerin Schober erklärt von 02 bis 06 negative Einkünfte aus ihrer „gewerblichen Betätigung“. Das FA hat Zweifel, ob es sich bei der Tätigkeit der Fr. Schober um gewerbliche Tätigkeit oder Liebhaberei handelt.

Das FA kann die negativen Einkünfte vorläufig anerkennen oder auch nicht anerkennen. In beiden Fällen wird es dann den Bescheid, soweit es um die Einkünfte aus dem Antiquitäten-geschäft geht, für vorläufig erklären (§ 165 Abs. 1 Satz 1 AO; H 15.3 EStH – vorläufige Steuerfestsetzung). Das FA kann zudem den Bescheid ohne weitere Begründung mit einem VdN versehen (§ 164 Abs. 1 AO).

Unter folgenden Voraussetzungen des § 165 Abs. 1 Satz 2 AO kann ebenfalls ein Vorläufigkeitsvermerk in den Bescheid aufgenommen werden:

- **Nr. 1:** Ungewissheit, ob und wann z.B. ein DBA für eine Steuerfestsetzung wirksam wird.
- **Nr. 2:** Unvereinbarkeit einer steuergesetzlichen Regelung mit dem GG durch das BVerfG festgestellt und Verpflichtung des Gesetzgebers zu einer Neuregelung.
- **Nr. 2a:** Möglicher Bedarf einer gesetzlichen Neuregelung aufgr. einer EuGH-Entscheidung.
- **Nr. 3:** Vor EuGH, BFH oder BVerfG ist ein Verfahren über die Vereinbarkeit einer steuergesetzlichen Regelung mit höherrangigem Recht (z.B. EU-Recht, GG) anhängig.
- **Nr. 4:** Verfahren bzgl. der Auslegung einfachen Rechts (z.B. EStG, UStG) vor BFH anhängig.

¹ https://www.knoll-steuer.com/fileadmin/Daten/PDF/StB_Hilfsmittelerlass-2024.pdf

2. Grund und Umfang der Vorläufigkeit

Nach § 165 Abs. 1 Satz 3 AO sind Grund und Umfang der Vorläufigkeit anzugeben. Vorbehalts- und Vorläufigkeitsvermerke sind Nebenbestimmungen i.S.v. § 120 Abs. 1 AO. Die Vorschriften über VAe sind auf diese Nebenbestimmungen analog anwendbar, insbesondere § 119 AO und § 121 AO.

3. Wirkung der Vorläufigkeit

Soweit das FA die Steuer vorläufig festgesetzt hat, kann es die Festsetzung in diesem Punkt jederzeit aufheben, wenn die Ungewissheit beseitigt ist (§ 165 Abs. 2 Satz 1 AO). Der **Rest** des Bescheids ist allerdings **endgültig** und kann nur noch geändert werden, wenn eine andere Korrekturvorschrift eingreift.

► **Übungsfall:**

Das FA Hof hatte die Stpfl. Diana Mey zur ESt 04 veranlagt. Fr. Mey hatte Einkünfte aus Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen und Vermietung und Verpachtung erklärt. Die Einkünfte aus Kapitalvermögen i.H.v. 7.364 € hatte das FA zu Recht vorläufig nach § 165 Abs. 1 Satz 1 AO festgesetzt. Die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung hatte Fr. Mey i.H.v. 11.200 € erklärt. Das FA hatte sie versehentlich i.H.v. 12.100 € (Zahlendreher) angesetzt. Der Bescheid wurde Fr. Mey am 15.10.05 bekanntgegeben. Am 30.10.05 stellte sich heraus, dass die tatsächlichen Voraussetzungen für das Entstehen der ESt bezüglich der Einkünfte aus Kapitalvermögen nicht vorlagen. Kann Fr. Mey eine Änderung des Steuerbescheids erreichen,

- a) wenn sie am 6.1.06 das FA um Korrektur bittet?*
- b) wenn sie am 10.11.05 zulässigen Einspruch einlegt?*

► **Lösung:**

- a) Der Steuerbescheid ist vorläufig nach § 165 Abs. 1 AO. Da nunmehr die objektive Ungewissheit beseitigt ist, muss („ist“) das FA den Bescheid insoweit ändern (§ 165 Abs. 2 Satz 2 AO). Dies betrifft nur die erklärten Einkünfte aus Kapitalvermögen. Soweit es um die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung geht, kann das FA nach § 129 AO berichtigen.*
- b) Fr. Mey hat einen zulässigen Einspruch eingelegt. Dieser führt zur Gesamtaufrollung des Falles (§ 367 Abs. 2 AO). Im Zuge der Wieder- / Gesamtaufrollung kann das FA beide Fehler richtigstellen, ohne dass es dazu einer Korrektur bedarf.*

4. Dauer der Vorläufigkeit

Das FA muss die Steuer **endgültig** festsetzen, wenn die objektive Ungewissheit beseitigt ist (§ 165 Abs. 2 Satz 2 AO). Während der VdN nach Eintritt der Festsetzungsverjährung automatisch entfällt, findet sich in § 165 AO eine entsprechende Vorschrift nicht. Hier greift vielmehr eine **Ablaufhemmung** nach § 171 Abs. 8 AO ein. Danach endet die Festsetzungsfrist nicht vor Ablauf eines Jahres, nachdem die Ungewissheit beseitigt ist und das FA hiervon Kenntnis erhalten hat. Einzelheiten: s. Lehrbrief VerFR 05 zur Festsetzungsverjährung.

In den Fällen des § 165 Abs. 1 Satz 2 AO muss das FA die vorläufige Steuerfestsetzung nur dann endgültig festsetzen,

- wenn der Stpfl. einen Antrag stellt oder
- wenn aufgrund eines Urteils des BVerfG, des EuGH oder des BFH bezüglich des Bescheids eine Änderung veranlasst ist (siehe AEAO zu § 165, Nr. 8).

In diesen Fällen endet die Festsetzungsfrist nicht vor Ablauf von zwei Jahren, nachdem die Ungewissheit beseitigt ist und das FA hiervon positive Kenntnis erlangt hat (§ 171 Abs. 8 Satz 2 AO).

Wird eine vorläufige Steuerfestsetzung geändert, ist in dem neuen Steuerbescheid zu vermerken, ob und inwieweit dieser weiterhin vorläufig ist oder für endgültig erklärt wird.



Ein ursprünglich angeordneter Vorläufigkeitsvermerk bleibt auch dann wirksam, wenn er in einem nachfolgenden Änderungsbescheid nicht ausdrücklich wiederholt wird, es sei denn, der Änderungsbescheid enthält seinerseits einen Vorläufigkeitsvermerk: dann wird durch diesen der Umfang der Vorläufigkeit neu bestimmt (BFH, Urt. v. 16.6.2020, VIII R 12/17, BStBl II 2020, 702; s. AEAO zu § 165, Nr. 7).

IX. ANTRAG AUF SCHLICHTE ÄNDERUNG (§ 172 ABS. 1 SATZ 1 NR. 2 BUCHST. A AO)

Hat ein Stpfl. einen Steuerbescheid erhalten und entdeckt er in diesem einen Fehler, so ergeben sich für dessen Bereinigung nach der Systematik der AO zwei Möglichkeiten:

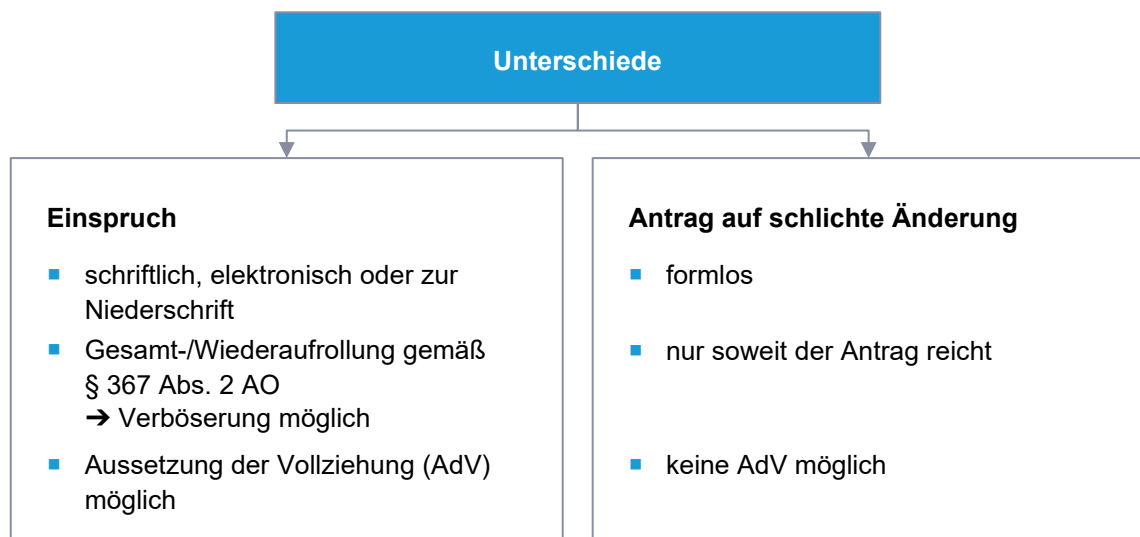
- Er kann einen Antrag auf (schlichte) Änderung des Bescheids nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO stellen.
- Er kann Einspruch nach §§ 347 ff. AO einlegen.

Der Antrag auf schlichte Änderung führt nur zu einer **punktuellen Änderung** des Bescheids, während der Einspruch zur Wiederaufrollung des gesamten Falls führt (§ 367 Abs. 2 Satz 1 AO; Grundsatz der Gesamt- oder Wiederaufrollung). In Zweifelsfällen ist daher ein Einspruch anzunehmen, da dieser die Rechte des Stpfl. umfassender wahrt als ein Antrag auf schlichte Änderung (AEAO zu § 172, Nr. 2 Abs. 1 Satz 5; AEAO vor § 347, Nr. 1 a.E.).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Unterschiede Einspruch – Antrag auf schlichte Änderung – v10137



1. Voraussetzungen

Eine Korrektur nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO kann **zugunsten** wie **zuungunsten** des Stpfl. erfolgen. Voraussetzung ist aber in jedem Fall ein Antrag des Betroffenen oder seine spätere Zustimmung.

Beantragt der Stpfl. eine **Änderung zu seinen Gunsten**, so muss der **Antrag vor Ablauf der Einspruchsfrist** (§ 355 Abs. 1 AO) gestellt worden sein. Da es sich um eine gesetzliche Frist handelt, kann bei einer Versäumung der Frist ggf. **Wiedereinsetzung** in den vorigen Stand gewährt werden (§ 110 AO).



HINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2023 war zu prüfen, ob Änderungsanträge der Stpfl. innerhalb der jeweiligen Einspruchsfrist erfolgten.

► Übungsfall:

Die Lehrerin Lotte Lehner (L) hat am 17.8.05 vom FA Freising ihren ESt-Bescheid für 04 erhalten. Sie entdeckt, dass das FA geltend gemachte Aufwendungen für eine Reise mit einer steuerlichen Auswirkung von 1.200 € nicht als Werbungskosten (§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG) zum Abzug zugelassen hat, da der Reise ausschließlich private Motive zugrunde lagen. Noch am 17.8.05 beantragt sie telefonisch beim FA die Anerkennung ihrer Aufwendungen. Am 10.9.05 teilt ihr das FA telefonisch mit, die Anerkennung scheitere daran, dass der Reise ausschließlich private Motive zugrunde lagen; die Rechtsprechung zur einschränkenden Anwendung des Aufteilungs- und Abzugsverbots des § 12 Nr. 1 EStG ist wegen der ausschließlich privaten Veranlassung nicht anwendbar. Nach Rücksprache mit einem Steuerberater (StB) schließt sich L auf dessen Rat der Ansicht des FA an.

Der StB hatte bei Prüfung des Bescheids festgestellt, dass das FA seiner Mandantin auch den Abzug von Beerdigungskosten für ihre vermögenslos verstorbene Mutter mit einer steuerlichen Auswirkung von 2.000 € als agB (§ 33 EStG) zu Unrecht abgelehnt hatte. Er bat daher mit Schreiben vom 22.9.05 um die Berücksichtigung dieser Aufwendungen.

- a) War der Antrag der L vom 17.8.05 ein Einspruch?
- b) Handelte es sich bei dem Schreiben des StBs vom 22.9.05 um einen Einspruch? Wäre dieser gegebenenfalls zulässig?
- c) Kann noch eine Korrektur der Beerdigungskosten nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO erfolgen?

► Lösung:

- a) Gegen einen Steuerbescheid ist der Einspruch gegeben (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO). Dieser muss nach § 357 Abs. 1 Satz 1 AO schriftlich oder elektronisch eingelegt werden. Der telefonische Antrag der L vom 17.8.05 war daher ein Antrag auf schlichte Änderung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO. Dieser bedarf nicht der Schriftform.
- b) Das Schreiben des Beraters vom 22.9.05 könnte als Einspruch angesehen werden (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO, § 357 Abs. 1 AO). L kann sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen (§ 80 AO). Der Einspruch war allerdings verspätet, da der Bescheid vom 17.8.05 inzwischen formell bestandskräftig war (§ 355 Abs. 1 AO). Wiedereinsetzungsgründe sind nicht ersichtlich (§ 110 AO).
- c) Der Antrag bezüglich der agB (§ 33 EStG) führt nicht zu einer Änderung nach § 172 AO, da die Einspruchsfrist inzwischen abgelaufen war. Der Antragsteller kann allenfalls nach Ablauf der Einspruchsfrist Argumente oder Nachweise zur Begründung eines rechtzeitig gestellten, hinreichend konkreten Änderungsantrags nachreichen oder ergänzen, soweit hierdurch der durch den ursprünglichen Änderungsantrag (Lebenssachverhalt) festgelegte Änderungsrahmen nicht überschritten wird (AEAO zu § 172, Nr. 2 Abs. 2 Satz 4). Da L statt eines Werbungskostenabzugs nun einen Abzug der Beerdigungskosten als außergewöhnliche Belastung geltend machen will, ist nicht mehr derselbe Lebenssachverhalt betroffen.



HINWEIS

Der Antrag auf schlichte Änderung muss inhaltlich hinreichend bestimmt sein, sonst ist er unwirksam (AEAO zu § 172, Nr. 2 Abs. 2).



Berichtigungserklärungen nach § 153 AO sowie Selbstanzeigen nach § 371 AO sind **nicht** als Antrag bzw. Zustimmung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO anzusehen (AEAO zu § 172, Nr. 3).



HINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2015 musste erkannt werden, dass die Selbstanzeige nicht als konkludente/r (= schlüssige/r) Antrag / Zustimmung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO anzusehen ist.

2. Änderung der Sache nach

Das FA hat dem Antrag des Stpfl. **der Sache nach** entsprochen, wenn es die beantragte Steuer festgesetzt hat. Ob das FA der Begründung des Stpfl. folgt, ist dabei unmaßgeblich.

► Beispiel:

Ein Stpfl. bittet nach Erhalt seines Steuerbescheids um Berücksichtigung von Zinsen als Werbungskosten i.H.v. 4.000 € bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG, § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 EStG). Das FA berücksichtigt die Zinsen in voller Höhe nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO als Betriebsausgaben bei den gewerblichen Einkünften (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG, § 4 Abs. 4 EStG).

Das FA hat dem Antrag des Stpfl. der Sache nach entsprochen. Betroffen wird der Stpfl. nur durch den Tenor des Steuerbescheids, der die Höhe der Steuer bestimmt. Auf die Begründung des Bescheids kommt es nicht an (siehe § 157 Abs. 2 AO).

3. Änderungsbescheide im Einspruchsverfahren

Wie sich aus § 132 Satz 1 AO ergibt, kann das FA, wenn es dem Antrag des Stpfl. voll, d.h. der Sache nach entspricht, den angefochtenen Steuerbescheid nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO ändern. Dies zeigt auch die Formulierung in § 367 Abs. 2 Satz 3 AO.

► Beispiel:

*Arzt Dr. Lothar Harm bekommt seinen ESt-Bescheid für 03. Er legt zulässig Einspruch ein mit dem Antrag, Aufwendungen i.H.v. 800 € als Betriebsausgaben (§ 4 Abs. 4 EStG) bei seinen Einkünften aus freiberuflicher Tätigkeit (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG) anzuerkennen. Will das FA Harms Antrag folgen, so kann es das Einspruchsverfahren mit einem Änderungsbescheid, der sich auf § 367 Abs. 2 Satz 3 AO, § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO und § 132 Satz 1 AO stützt, beenden (sog. **Abhilfebescheid**). Harm kann also in diesem Falle keine Einspruchsentscheidung verlangen (§ 367 Abs. 2 Satz 3 AO).*



HINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2018 war im Rahmen eines Einspruchs die Rechtmäßigkeit der Änderung eines Feststellungsbescheids nach § 181 Abs. 1 AO i.V.m. § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO, § 171 Abs. 1 Nr. 1 AO, § 173 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 AO zu prüfen.

4. Änderung von Einspruchsentscheidungen (§ 172 Abs. 1 Satz 2 AO)

Erlässt das FA auf einen Einspruch hin eine Einspruchsentscheidung, so kann der Stpfl. innerhalb der Klagefrist (§ 47 Abs. 1 FGO) ebenfalls einen Antrag auf schlichte Änderung stellen. Ein nach Ergehen einer (Teil-)Einspruchsentscheidung und innerhalb der Klagefrist gestellter Antrag auf schlichte Änderung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a, Satz 2 u. Satz 3 Halbs. 1 AO ist – in Ermangelung einer § 365 Abs. 3 AO entsprechenden Vorschrift für das Korrekturverfahren – auch dann zulässig, wenn mit ihm lediglich die erneute Überprüfung einer Rechtsfrage begehrt wird, über die in der Einspruchsentscheidung bereits entschieden worden ist (BFH, Urt. v. 27.10.2020, VIII R 30/17, BStBl II 2021, 927).

5. Prüfungsschema: „schlichte“ Änderung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO



HINWEIS

A. Anwendbarkeit: Steuerbescheide und den Steuerbescheiden gleichgestellte Bescheide

B. Voraussetzungen

- I. Zustimmung des Stpfl. oder
- II. auf Antrag des Stpfl.; Antrag ist formfrei
- III. Zustimmung/Antrag im Rahmen eines Einspruchs- oder Klageverfahrens; Einspruchs-/Klageantrag = Zustimmung
- IV. Zustimmung/Antrag außerhalb eines Rechtsbehelfsverfahrens
 1. Antrag nach Unanfechtbarkeit: nur zulasten des Stpfl.
Mitteilungen nach § 153 AO/§ 371 AO sind nicht als Antrag/Zustimmung anzusehen
 2. Antrag vor Unanfechtbarkeit: sowohl zugunsten als auch zulasten des Stpfl.
Antrag als Einspruch anzusehen? AEAO zu § 172, Nr. 2

C. Rechtsfolge: Korrektur

Umfang: punktuell, nur „soweit“ der Antrag/die Zustimmung reicht

D. Ermessensvorschrift

plichtgemäßes Ermessen (§ 5 AO), ggf. Ermessensreduzierung auf null wegen des Grundsatzes der Gesetzmäßigkeit der Besteuerung (§ 85 AO)



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Prüfungsschema: schlichte Änderung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO – v10138



X. ÄNDERUNGEN NACH § 172 ABS. 1 SATZ 1 NR. 2 BUCHST. B-D AO

1. Änderung von Steuerbescheiden einer sachlich unzuständigen Behörde

Die Vorschrift des § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b AO hat kaum praktische Bedeutung.

2. Änderung von Steuerbescheiden, die durch unlautere Mittel erwirkt wurden

Wurde ein Steuerbescheid durch unlautere Mittel wie arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung erwirkt, so ist das Vertrauen des Stpfl. auf den Bestand dieses Bescheids nicht geschützt. Dieser kann nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c AO geändert oder aufgehoben werden.

Im Fall der **Steuerhinterziehung** (§ 370 AO) liegt in aller Regel eine arglistige Täuschung vor, so dass der Steuerbescheid – neben der Änderungsmöglichkeit des § 173 AO – auch nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c AO geändert werden kann.

Diese Vorschrift findet auch Anwendung, wenn die Manipulation durch einen Dritten, z.B. den Steuerbeamten, erfolgt ist, selbst wenn der Stpfl. von der Manipulation nichts bemerkt hat (BFH, Urf. v. 14.12.1994, XI R 80/92, BStBl II 1995, 293; siehe auch den Wortlaut des § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c AO: „erwirkt worden ist“).

► Beispiel:

Eine mit Buchhaltungsaufgaben betraute Angestellte einer Gemeinschaftspraxis veranlasste über mehrere Jahre hinweg die Überweisung überhöhter Arbeitslöhne sowie die entsprechende Abführung der hierauf entfallenden LSt. Aufgrund der arglistigen Täuschung der Arbeitgeber durch die Angestellte soll eine Änderung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c AO im Ermessen des FA möglich sein, auch wenn die Vorschrift eine Täuschung des FA voraussetzt: Die Angestellte habe die falsche LSt-Anmeldungen durch arglistige Täuschung bewirkt (BFH, Urf. v. 30.9.2020, VI R 34/18, BStBl II 2021, 446).

Hat ein Stpfl. dem FA den für die Besteuerung maßgeblichen Sachverhalt vollständig offengelegt, handelt er nicht arglistig und bedient sich auch nicht sonstiger unlauterer Mittel, wenn er sich im Einspruchsverfahren weiterhin auf Angaben in der Lohnsteuerbescheinigung bezieht, denen nach Auffassung des FA eine unzutreffende rechtliche Würdigung des Arbeitgebers zugrunde liegt (BFH, Urf. v. 8.7.2015, VI R 51/14, BStBl II 2017, 13; s. AEAO zu § 172, Nr. 4).



PRÜFUNGSTIPP

*Es wird von Ihnen in der Klausur nicht verlangt, dass Sie einschlägige BFH-Urteile zitieren. Jedoch müssen Sie in der Klausur zum gleichen Ergebnis wie der BFH gelangen. Da für die StB-Prüfung keine Kommentare als Hilfsmittel zugelassen sind, müssen Sie sich viele Dinge merken bzw. aus der Gesetzessystematik herleiten, wenn der AEAO – wie hier – zu einem Problem schweigt. Nach dem Hilfsmittelerlass sind Unterstreichungen in den Hilfsmitteln erlaubt. Unterstreichen Sie sich daher in § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c AO die Passage „**erwirkt worden ist**“. Diese Unterstreichung kann Ihnen in der Klausur wieder „auf die Sprünge helfen“, sollte diese BFH-Rechtsprechung Gegenstand der Klausur sein.*

3. Soweit dies sonst gesetzlich zugelassen ist

Nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. d AO können Steuerbescheide aufgehoben oder geändert werden, wenn dies sonst gesetzlich zugelassen ist; § 130 AO und § 131 AO gelten nicht. Diese „gesetzliche Zulassung“ ergibt sich entweder aus der AO selbst (z. B. §§ 173 ff. AO) oder aus den Einzelsteuergesetzen.

Außerhalb der AO möchten wir Sie auf folgende Änderungsvorschriften hinweisen:

- § 10d Abs. 1 Satz 4, Abs. 4 EStG – Verlustabzug
- § 32a KStG – Erlass, Aufhebung oder Änderung von Steuerbescheiden bei verdeckter Gewinnausschüttung oder verdeckter Einlage
- § 35b GewStG – Änderung des Gewerbesteuermessbescheids

XI. ÄNDERUNG VON STEUERBESCHEIDEN WEGEN NACHTRÄGLICH BEKANNT GEWORDENER TATSACHEN / BEWEISMITTEL (§ 173 AO)

Eine der wichtigsten Korrekturvorschriften ist § 173 AO. Die Vorschrift unterscheidet zwischen nachträglich bekannt gewordenen (= neuen) Tatsachen, die sich **zuungunsten** des Stpfl. (§ 173 Abs. 1 Nr. 1 AO), und nachträglich bekannt gewordenen Tatsachen, die sich **zugunsten** des Stpfl. (§ 173 Abs. 1 Nr. 2 AO) auswirken. § 173 AO enthält damit **zwei Korrekturtatbestände**.

Bei der Prüfung, ob die Tatsache zu einer höheren oder niedrigeren Steuer führt, sind Steueranrechnungsbeträge (z.B. LSt, ESt-Vorauszahlungen) unbeachtlich (AEAO zu § 173, Nr. 1.4).

1. Tatsachen oder Beweismittel

Eine Korrektur kommt in Betracht, wenn dem FA nachträglich Tatsachen oder Beweismittel bekannt werden.

1.1 Tatsachen

Unter Tatsachen versteht man jeden **konkreten Lebenssachverhalt**, der auf die Höhe der Steuer Einfluss hat (AEAO zu § 173, Nr. 1).

▶ Beispiel:

Für die ESt u.a. relevante Tatsachen: Einnahmen im Rahmen der sieben Einkunftsarten (§ 2 Abs. 1 EStG); Betriebsausgaben (§ 4 Abs. 4 EStG); Werbungskosten (§ 9 EStG); Sonderausgaben (§ 10 EStG); die Existenz von Kindern (§ 32 EStG); der Familienstand (§§ 26 ff. EStG und § 32a EStG) usw.

Für die USt u.a. relevante Tatsachen: Lieferungen oder sonstige Leistungen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG); Ausfuhrlieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. a UStG); Vorsteuer (§ 15 Abs. 1 UStG) usw.

Keine Tatsache ist etwa der **Wert** eines Gegenstands; dieser ist vielmehr das Ergebnis mehrerer wertbestimmender Tatsachen.

▶ Beispiel:

So bestimmt sich der Wert einer Maschine aus ihrem Alter, ihrer Leistungsstärke, dem Fabrikat, dem Hersteller usw. Diese Merkmale sind die Tatsachen.

Keine Tatsache ist auch die Änderung der Rspr. bzw. die Änderung einer Schätzung (§ 162 AO), wenn sich die Schätzungsgrundlagen nicht geändert haben (AEAO zu § 173, Nr. 1.1.1 u. Nr. 7). Ebenso wenig liegt eine **objektiv** nachträglich bekannt gewordene Tatsache i.S.v. § 173 AO vor, wenn diese vom Willen des Stpfl. abhängig ist. Schließlich liegt keine nachträglich bekannt gewordene Tatsache vor, wenn dem Stpfl. ein Freibetrag unbekannt war.

1.2 Beweismittel

Welche Beweismittel zu einer Korrektur nach § 173 AO führen können, ergibt sich aus § 92 AO.



2. Nachträgliches Bekanntwerden der Tatsachen oder Beweismittel

Nur solche Tatsachen und Beweismittel führen zu Korrekturen nach § 173 AO, die dem FA „nachträglich bekannt werden“ (= „neu“). Dies ist der Fall, wenn sie dem FA bekannt werden, nachdem der zuständige Amtsträger seine Willensbildung abgeschlossen hat (AEAO zu § 173, Nr. 2.1). In der EDV-unterstützten Gesamtfallbearbeitung wird die Willensbildung des Amtsträgers i.d.R. mit der „Freigabe“ bzw. „Absendung“ des Bescheids an das entsprechende Rechenzentrum abgeschlossen.



HINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2023 war zu prüfen, ob ein Verlust nachträglich bekannt geworden ist oder ob das FA bei der letzten vorhergehenden materiell-rechtlichen Prüfung in Gestalt der Entscheidung über einen Änderungsantrag bereits Kenntnis von dieser Tatsache erlangt hatte.

► **Übungsfall:**

Steuerinspektorin Carla Brosch nimmt am 25.1.04 die Dateneingabe zur ESt 02 des Hoteliers Gerd Krämer vor. Sie drückt abschließend auf „Absenden“, wodurch der ESt-Bescheid an das Rechenzentrum weitergeleitet wird. Dort wird der Bescheid am 20.2.04 ausgedruckt und am selben Tag an Krämer versandt. Dieser erhält ihn am 22.2.04. Am 20.1., am 15.2. sowie am 15.6.04 erhält das FA je eine Mitteilung, dass dem Stpfl. in 02 für seine vermietete Ferienwohnung Einnahmen von 5.000 €, 6.000 € bzw. 3.000 € zugeflossen sind. Fr. Brosch nimmt am 20.6.04 von den drei Mitteilungen Kenntnis und stellt bei einer Überprüfung der Akten fest, dass die Mieteinnahmen von Krämer nicht erklärt und in seiner Steuerfestsetzung bisher nicht berücksichtigt worden waren. Liegen bezüglich der drei Mitteilungen über die Einnahmen nachträglich bekannt gewordene Tatsachen i.S.v. § 173 AO vor?

► **Lösung:**

Die Mitteilung vom 20.1.04 lag dem FA am Tag der Dateneingabe durch Fr. Brosch bereits vor. Diese sind somit nicht nachträglich bekannt geworden. Die Mitteilungen vom 15.2. und 15.6.04 erfolgten nach Dateneingabe, so dass nachträglich bekannt gewordene Tatsachen nach § 173 AO vorliegen. Dabei ist gleichgültig, ob diese dem FA bekannt werden

- *nach Dateneingabe, aber vor Versand des Bescheids,*
- *nach Versand, aber vor Bestandskraft des Bescheids,*
- *nach Bestandskraft des Bescheids.*

Zu beachten ist, dass dem Entscheidungsträger des FA alles als bekannt gilt, was sich aus den ihm bei der Veranlagung **vorliegenden Akten** ergibt. Ergibt sich eine für die ESt relevante Tatsache aber nur aus der Grunderwerbsteuer-Akte und erfährt später der Sachbearbeiter der ESt von dieser Tatsache, liegt bei ihm i.d.R. ein nachträgliches Bekanntwerden vor, da die Grunderwerbsteuer-Akte bei der ESt-Veranlagung dem Sachbearbeiter im Allgemeinen nicht vorliegt.

Tatsachen, die dem Außen- oder Fahndungsprüfer bekannt sind, gelten nicht automatisch auch als dem Veranlagungsbeamten bekannt (AEAO zu § 173, Nr. 2.3.2).

Nicht bekannt sind dem FA im Allgemeinen Tatsachen, die sich aus archivierten Akten (**Kellerakten**) ergeben (AEAO zu § 173, Nr. 2.3.5).



HINWEIS

§ 173 AO greift immer dann ein, wenn das FA einen falschen Sachverhalt veranlagt hat, weil es den richtigen nicht kannte.

Nach dem **Grundsatz von Treu und Glauben** (Rechtsgedanke des § 242 BGB) kann das FA daran gehindert sein, einen Steuerbescheid nach § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO zuungunsten des Stpfl. zu ändern, wenn das FA seine Ermittlungspflicht nach § 88 AO verletzt hat und der Stpfl. seinen Mitwirkungspflichten nach § 90 AO und § 150 Abs. 2 AO nachgekommen ist. In diesen Fällen wird der **Ermittlungsfehler** des FA – „es hätte erkennen können oder müssen“ – der positiven Kenntnis gleichgestellt. Das FA braucht aber den Steuererklärungen nicht mit Misstrauen zu begegnen, sondern darf regelmäßig von deren Richtigkeit und Vollständigkeit ausgehen (AEAO zu § 173, Nr. 4.1).

Wird ein Steuerbescheid geändert und sind dabei bestimmte Tatsachen nicht berücksichtigt worden, sind diese Tatsachen bei einer beabsichtigten späteren Änderung nach § 173 AO nicht mehr neu, wenn nach § 88 AO Anlass bestand, sie bereits bei Erlass des Änderungsbescheids zu berücksichtigen. Ist das FA hingegen im Rahmen der Änderung eines Steuerbescheids zur (umfassenden) Berücksichtigung aller bis dahin bekannt gewordenen Tatsachen **nicht** verpflichtet, bleibt eine Änderung nach § 173 AO möglich. Davon ist insbesondere bei der Änderung eines Steuerbescheids nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO und in den Fällen des § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AO auszugehen (BFH, Beschl. v. 18.12.2014, VI R 21/13, BStBl II 2017, 4).



HINWEIS

*In der verfahrensrechtlichen Klausur der **StB-Prüfung 2019** wurde ein ESt-Bescheid gegenüber einem vermeintlichen Erben (als Gesamtrechtsnachfolger des Erblassers) bekanntgegeben. Dann tauchte ein neues Testament auf, in dem eine andere Person als Erbe eingesetzt war. Dieses Testament wurde dem FA nun vorgelegt und es stellte sich die Frage, ob das FA den ESt-Bescheid gegenüber dem vermeintlichen Erben aufheben konnte.*

Die Vorlage des Testaments hat nicht den Charakter eines rückwirkenden Ereignisses i.S.v. § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO, da die Vorlage des Testaments keinen rechtsgestaltenden Charakter hat. Vielmehr macht die Vorlage dem FA die Tatsache der Erbenstellung des tatsächlichen Erben nachträglich bekannt. Der ESt-Bescheid gegenüber dem vermeintlichen Erben war daher nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO aufzuheben.

*In der verfahrensrechtlichen Klausur der **StB-Prüfung 2017** war zu prüfen, ob das spätere Auffinden eines später errichteten Testaments, durch das eine andere Person als bisher zum Erben eingesetzt wurde, ein Fall des § 173 AO oder des § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO ist.*

3. Änderung wegen nachträglich bekannt gewordener Tatsachen oder Beweismittel zuungunsten

Soweit Tatsachen oder Beweismittel zuungunsten des Stpfl. dem FA nachträglich bekannt werden, sind die Steuerbescheide ohne weiteres aufzuheben oder zu ändern (§ 173 Abs. 1 Nr. 1 AO). Wie das Wort „soweit“ zum Ausdruck bringt, handelt es sich um eine **punktueller Berichtigung**: Es wird nur eine Korrektur durchgeführt, soweit die nachträglich bekannt gewordene Tatsache reicht.

4. Änderung wegen nachträglich bekannt gewordener Tatsachen oder Beweismittel zugunsten

Soweit dem FA neue Tatsachen oder Beweismittel zugunsten bekannt werden, kann eine Korrektur nur durchgeführt werden, wenn den Stpfl. kein grobes Verschulden daran trifft, dass die Tatsachen oder Beweismittel erst nachträglich bekannt geworden sind.



4.1 Grobes Verschulden

Zur Beurteilung des groben Verschuldens ist auf die Einzelpersönlichkeit des Stpfl. abzustellen. Als grobes Verschulden hat der Stpfl. **Vorsatz** und **grobe Fahrlässigkeit** zu vertreten. Grobe Fahrlässigkeit ist anzunehmen, wenn er die ihm nach seinen persönlichen Verhältnissen zumutbare Sorgfalt in ungewöhnlichem Maße und in nicht entschuldbarer Weise verletzt (AEAO zu § 173, Nr. 5).

► **Übungsfall:**

Arbeitnehmerin Andrea Kies beantragt wie jedes Jahr eine LSt-Erstattung nach § 46 Abs. 2 Nr. 8 EStG. Den Erklärungsdruck füllt sie bezüglich der Entfernungspauschale nicht aus. Das FA erlässt den ESt-Bescheid. Nach formeller Bestandskraft beantragt Fr. Kies den Abzug für solche Fahrten gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, Abs. 2 EStG.

► **Lösung:**

Das Vorbringen ist eine nachträglich bekannt gewordene Tatsache i.S.v. § 173 AO, die sich zu Gunsten der Fr. Kies auswirkt. Allerdings bringt sie diese grob schuldhaft verspätet vor. Im Erklärungsformular wurde nach solchen Aufwendungen ausdrücklich gefragt. Fr. Kies hat sie dennoch nicht erklärt. Ihr verspätetes Vorbringen ist daher grob schuldhaft, das FA wird die Korrektur nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO ablehnen (s. AEAO zu § 173, Nr. 5.1.3.).

Der Stpfl. handelt auch dann regelmäßig grob fahrlässig, wenn er die dem elektronischen **ELSTER-Formular** beigefügten Erläuterungen zur ESt-Erklärung unbeachtet lässt. Dies gilt allerdings nur, soweit solche Erläuterungen für einen steuerlichen Laien ausreichend verständlich, klar und eindeutig sind (BFH, Urt. v. 20.3.2013, VI R 9/12, BFH/NV 2013, 1143).

Der Stpfl. muss sich das grobe Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen und seiner (steuerlichen) Vertreter wie eigenes Verschulden zurechnen lassen (AEAO zu § 173, Nr. 5.3 und Nr. 5.4). Ein Stpfl., der die Erklärungen von seinem **StB** fertigen lässt, handelt grob schuldhaft, wenn er im Anschluss daran die Angaben in der Erklärung nicht überprüft (AEAO zu § 173, Nr. 5.4 Satz 3).

Das **schlichte „Vergessen“** des Übertrags selbst ermittelter Besteuerungsgrundlagen in die entsprechende Anlage zu einer elektronischen ESt-Erklärung ist nicht grundsätzlich als „grob fahrlässig“ anzusehen (Urt. v. 10.2.2015, IX R 18/14, BStBl 2017 II, 7).

Bei **zusammenveranlagten Ehegatten** muss sich ein Ehegatte das grobe Verschulden des anderen zurechnen lassen: Beide Ehegatten haben eine gemeinsame Steuererklärung abzugeben (§ 25 Abs. 3 EStG; § 56 EStDV), sie sind daher Gesamtschuldner der ESt (§ 44 AO) und damit Stpfl. i.S.v. § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO (AEAO zu § 173, Nr. 5.2).

4.2 Gesetzliche Ausnahmeregelung

Das grobe **Verschulden ist unbeachtlich**, wenn die nachträglich bekannt gewordenen Tatsachen zugunsten des Stpfl. in einem unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang mit nachträglich bekannt gewordenen Tatsachen zu seinen Ungunsten stehen (§ 173 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 AO).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Änderung wegen neuer Tatsachen nach § 173 AO – v10139

► **Übungsfall:**

Professorin Huber aus München hält am 1.12.04 einen Fachvortrag in Würzburg. Sie erhält dafür ein Honorar i.H.v. 2.500 €. Ihre Aufwendungen (Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwand usw.) betragen 250 €. Auf der Rückreise verursacht Fr. Huber einen Unfall, der zu einem Schaden an ihrem PKW von 3.000 € führt. Die Reparaturkosten bezahlt Fr. Huber am 15.1.05.

Fr. Huber unterlässt es, die Honorare bei ihrer ESt-Erklärung für 04 anzugeben. Um ihre Steuerhinterziehung (§ 370 AO) zu verheimlichen, erklärt sie auch ihre Aufwendungen nicht. Nachdem die ESt 04 und 05 bestandskräftig veranlagt ist, erfährt das zuständige FA München von den Einnahmen im Jahre 04. Es will diese als Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit berücksichtigen (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG). Fr. Huber macht nun auch ihre Aufwendungen von 250 € bzw. 3.000 € nachträglich geltend.

Muss das FA Fr. Hubers Aufwendungen durch entsprechende Korrekturen der ESt-Bescheide 04 und 05 berücksichtigen?

► **Lösung:**

Fr. Huber hat ihre Betriebsausgaben (§ 4 Abs. 4 EStG) vorsätzlich nicht erklärt. Dennoch müssen sie ohne Verschuldensprüfung nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 AO korrigiert werden; denn die Betriebsausgaben i.H.v. 250 € stehen in einem unmittelbaren, die von 3.000 € im nächsten Jahr in einem mittelbaren Zusammenhang mit den Honorareinnahmen des Jahres 04. Eine Korrektur erfolgt auch, wenn – wie hier – die nachträglich bekannt gewordenen Tatsachen zu seinen Gunsten eine höhere steuerliche Auswirkung haben als die nachträglich bekannt gewordenen Tatsachen zu seinen Ungunsten, sodass sich im Ergebnis für die Stpfl. eine steuerliche Entlastung ergibt (AEAO zu § 173, Nr. 6.1). Als weitere Korrekturmöglichkeit kommt hier § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c AO (arglistige Täuschung [„Um ihre Steuerhinterziehung (§ 370 AO) zu verheimlichen“]) in Betracht.



PRÜFUNGSTIPP

In verfahrensrechtlichen Klausuren wird oft der Fehler gemacht, Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben zu saldieren und so dann § 173 Abs. 1 AO einmal zu prüfen.

Diese Vorgehensweise ist jedoch nicht richtig. Vielmehr stellen Betriebseinnahmen nachträglich bekannt gewordene Tatsachen dar, die zu einer höheren Steuer führen (§ 173 Abs. 1 Nr. 1 AO), und die Betriebsausgaben sind nachträglich bekannt gewordene Tatsachen, die zu einer niedrigeren Steuer führen (§ 173 Abs. 1 Nr. 2 AO). In der Klausur sollten Sie daher wie folgt vorgehen:

- Feststellung, dass es sich bei den Betriebseinnahmen und den Betriebsausgaben um zwei Tatsachen handelt
- Prüfung des § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO bzgl. der Betriebseinnahmen
- Prüfung des § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO bzgl. der Betriebsausgaben, ggf. grobes Verschulden unbeachtlich nach Satz 2



HINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2015 musste erkannt werden, dass zusätzliche Umsätze und damit in Zusammenhang stehende Vorsteuerbeträge zwei voneinander getrennt zu beurteilende Tatsachen sind.



Ausnahme: Wird dem FA nachträglich bekannt, dass der Stpfl. nicht erklärte Einkünfte **einer bestimmten Einkunftsart** erzielt hat, so stellt die Höhe dieser Einkünfte die für die Anwendung des § 173 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 AO relevante Tatsache dar (AEAO zu § 173, Nr. 6.2). Anders als in dem eben angeführten Klausurhinweis **muss** hier nun **saldiert** werden.

► **Beispiel:**

Karin Liegl hat Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit und aus Vermietung und Verpachtung erklärt und wurde erklärungskgemäß zur ESt veranlagt. Nach Eintritt der (formellen) Bestandskraft des Bescheids beantragt sie eine Korrektur nach § 173 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 AO mit der Begründung, sie habe im November des Veranlagungsjahres eine gewerbliche Tätigkeit als Vertreterin begonnen. Ihre Einnahmen daraus hätten 2.000 €, die Betriebsausgaben hätten 4.500 € betragen.

*Es liegen hier **keine** zwei nachträglich bekannt gewordenen Tatsachen, und zwar eine zuungunsten der Fr. Liegl i.H.v. 2.000 € und eine damit im Zusammenhang stehende weitere Tatsache zugunsten i.H.v. 4.500 € vor, die ohne Verschuldensprüfung nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 AO zu berücksichtigen wären. Es liegt vielmehr nur **eine** nachträglich bekannt gewordene Tatsache i.H.d. **Einkünfte** aus der gewerblichen Tätigkeit vor.*

Ob es sich um eine Tatsache zugunsten oder zuungunsten handelt, bestimmt sich nach dem Saldo von Betriebseinnahmen und -ausgaben (AEAO zu § 173, Nr. 6.2). Daher liegt eine nachträglich bekannt gewordene Tatsache zugunsten der Stpfl. vor, die nur berücksichtigt werden könnte, wenn die Stpfl. kein grobes Verschulden an dem verspäteten Vorbringen trifft. Ein solches Verschulden ist zu bejahen, da ein Stpfl., der eine gewerbliche Tätigkeit aufnimmt, sich rechtzeitig sachkundig machen muss.

5. Rechtserheblichkeit

Nachträglich bekannt gewordene Tatsachen und Beweismittel können nur dann zu einer Änderung nach § 173 Abs. 1 AO führen, wenn sie **rechtserheblich** sind. Rechtserheblichkeit liegt vor, wenn das FA bei rechtzeitiger Kenntnis der Tatsachen oder des Beweismittels schon bei der ursprünglichen Veranlagung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu einer höheren oder niedrigeren Steuer gelangt wäre (AEAO zu § 173, Nr. 3.1).

► **Beispiel:**

Der selbständige Physiotherapeut Ralf Rosengart hatte in 03 bestimmte Aufwendungen in Kenntnis einer für ihn ungünstigen Verwaltungsanweisung nicht in seine ESt-Erklärung aufgenommen. Nach einem Wandel der bisherigen Rechtsauffassung wendet er sich mit dem maßgeblichen Sachverhalt an das für ihn zuständige FA.

Die Tatsache ist nicht rechtserheblich i.S.v. § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO, da das FA bei rechtzeitiger Kenntnis nach der bisherigen Rechtsauffassung den Abzug der Aufwendungen versagt hätte. Eine Änderung des Bescheids nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO scheidet mangels Rechtserheblichkeit der Tatsache aus.

Maßgebend für diese Kausalitätsprüfung ist grundsätzlich der Zeitpunkt, in dem die Willensbildung des FA über die Steuerfestsetzung abgeschlossen wird.

6. Sinngemäße Anwendung des § 173 Abs. 1 AO auf Feststellungsbescheide

§ 173 Abs. 1 AO findet nach § 181 Abs. 1 Satz 1 AO auf Feststellungsbescheide sinngemäße (entsprechende) Anwendung. Ob eine nachträglich bekannt gewordene Tatsache zu einer höheren oder niedrigeren „Steuer“ führt, bestimmt sich bei der gesonderten und einheitlichen Feststellung von ertragsteuerrechtlichen Besteuerungsgrundlagen nach § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO danach, ob und wie sich die Besteuerungsgrundlagen für jeden einzelnen Feststellungsbeteiligten erhöhen oder verringern.

7. Erhöhte Bindungswirkung nach einer Außenprüfung (Änderungssperre)



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Änderungssperre nach Außenprüfung – v10140

Nach § 173 Abs. 2 AO dürfen Bescheide, wenn sie auf Grund einer AP i.S.d. § 193 AO ergangen sind, grundsätzlich nicht mehr nach § 173 AO geändert werden (sog. **Änderungssperre**). Das Gesetz misst dem Rechtsfrieden größere Bedeutung bei als der individuellen Steuergerechtigkeit. Ausnahmsweise ist die Korrektur zuungunsten von Stpfl. möglich, die eine Steuerhinterziehung (§ 370 AO) oder eine leichtfertige Steuerverkürzung (§ 378 AO) begangen haben.



HINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2020 musste erkannt werden, dass die Änderungssperre des § 173 Abs 2 AO einer Änderung nach § 164 Abs. 2 AO grds. nicht entgegensteht und kein aufgrund einer Außenprüfung ergangener Bescheid geändert wurde.



8. Prüfungsschema: Änderung nach § 173 AO wegen nachträglich bekannt gewordener Tatsachen/Beweismittel



HINWEIS

- A. Anwendbarkeit:** Steuerbescheide und den Steuerbescheiden gleichgestellte Bescheide
- B. Voraussetzungen**
- I. *Tatsache:* alles, was Merkmal/Teilstück eines gesetzlichen Steuertatbestands sein kann;
nicht: Rechtsnormen, Schlussfolgerungen, Ausübung von Wahlrechten oder Beweismittel
 - II. *Nachträgliches Bekanntwerden;* Zeitpunkt: abschließende Zeichnung bzw. Dateneingabe
 - III. *Höhere/niedrigere Steuer*
 - 1. *Höhere Steuer* → § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO
 - 2. *Niedrigere Steuer* → § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO
kein grobes Verschulden des Stpfl.
 - a) *grobcs Verschulden* = Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
 - b) *Verschulden nach Satz 2 unbeachtlich bei unmittelbarem/mittelbarem sachlichen Zusammenhang mit Tatsachen i.S.v. § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO*
 - IV. *Rechtserheblichkeit*
 - V. *Änderungssperre nach einer Außenprüfung, § 173 Abs. 2 AO*
- C. Rechtsfolge: Korrektur**
- I. *Korrekturpflicht:* „sind“
 - II. *Umfang:* „soweit“ → punktuelle Änderung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Prüfungsschema: Änderung nach § 173 AO – v10141

XII. SCHREIB- ODER RECHENFEHLER BEI ERSTELLUNG EINER STEUERERKLÄRUNG (§ 173A AO)

§ 173a AO ist der Regelung des § 129 AO nachgebildet, wurde systematisch aber den Korrekturvorschriften der §§ 172 ff. AO zugeordnet, da der Stpfl. aufgrund eines Schreib- oder Rechenfehlers dem FA **rechtserhebliche Tatsachen unzutreffend mitgeteilt** hat. § 173a AO ist nur für Steuerbescheide und diesen gleichgestellte Bescheide anwendbar.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Schreib- oder Rechenfehler bei Erstellung einer Steuererklärung – v10142

1. Allgemeines

Nach **§ 129 AO** können nur solche Fehler berichtigt werden, die dem **FA selbst unterlaufen** sind oder die es als eigene übernimmt. Da Steuererklärungen vermehrt elektronisch übermittelt werden und sich zudem die Belegeinreichungspflicht zu einer Belegvorhaltepflcht gewandelt hat, kann das FA Fehler nicht mehr erkennen und somit auch nicht übernehmen. Daher scheidet eine Berichtigung nach § 129 AO aus. Für diese Fälle ist **§ 173a AO** geschaffen worden.

► **Beispiel:**

Der Stpfl. gibt in der ESt-Erklärung 06 Aufwendungen als Summe (1.250 €) an und reicht keine Belege oder Berechnungen ein. Die Aufwendungen werden wie erklärt berücksichtigt. Bei Vorbereitung der ESt-Erklärung 07 fällt dem Stpfl. auf, dass ihm ein Additionsfehler unterlaufen ist und die Summe der Aufwendungen für 06 richtigerweise 2.150 € beträgt.

Ein Einspruch kommt wegen Ablauf der Einspruchsfrist (§ 355 Abs. 1 Satz 1 AO) nicht mehr in Betracht. Eine Änderung nach § 129 AO ist nicht möglich, da mangels Einreichung von Belegen bzw. Berechnungen der Fehler nicht erkennbar ist und damit kein Übernahmefehler des FA vorliegt. Möglich bleibt aber eine Änderung des ESt-Bescheids 06 nach § 173a AO.

2. Voraussetzungen

Voraussetzung für die Anwendung des § 173a AO ist, dass

- dem Stpfl. bei Erstellung seiner Steuererklärung,
- ein Schreib- oder Rechenfehler unterlaufen ist,
- er deshalb dem FA bestimmte Tatsachen unzutreffend mitgeteilt hat und
- diese Tatsachen rechtserheblich sind.

Zu den Schreib- und Rechenfehlern siehe AEAO zu § 173a, Nr. 1, Abs. 2 u. 3. Ein „Verklicken“ beim Import von Steuer-Daten in das ELSTER-Portal ist kein Schreibfehler i.S.d. § 173a AO (BFH, Urt. v. 18.7.2023, IX R 17/22, BStBl. 2024 II, 90). Das bloße Vergessen eines Übertrags selbst ermittelter Besteuerungsgrundlagen ist nach AEAO zu § 173a, Nr. 1 Abs. 5 kein Fehler i.S.d. § 173a AO.

Ähnlichen Unrichtigkeiten, z.B. das schlichte Vergessen eines Übertrags selbst ermittelter Besteuerungsgrundlagen in die Erklärung (BFH, Urt. v. 26.5.2020, IX R 30/19, BFH/NV 2020, 1233), werden im Gegensatz zu § 129 AO von § 173a AO nicht erfasst. Solche Fehler können aber ggf. zu einer Änderung zugunsten des Stpfl. nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO führen (siehe auch AEAO zu § 173a, Nr. 1, Abs. 5 a.E.). In Bezug auf die Rechtserheblichkeit der berichtigten Tatsache im Zeitpunkt der ursprünglichen Steuerfestsetzung kann auf die Grundsätze zu § 173 AO zurückgegriffen werden (AEAO zu § 173, Nr. 3).



Die Änderung nach § 173a AO steht **nicht im Ermessen** des FA („sind“). Die Feststellungslast für das Vorliegen eines Schreib- oder Rechenfehlers bestimmt sich nach den allgemeinen Grundsätzen, d.h., dass derjenige darlegungs- und beweispflichtig ist, zu dessen „Gunsten“ geändert werden soll.

XIII. ÜBUNGSFALL

Der Gewerbetreibende Martin Kernbeißer übermittelt dem FA seine ESt-Erklärung. Seinen Gewinn hatte er durch Gegenüberstellung der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben ermittelt (§ 4 Abs. 3 EStG). Dabei hatte sich tatsächlich ein Verlust i.H.v. 5.000 € ergeben. Kernbeißer hatte allerdings aus Versehen bei der Ermittlung einer Betriebsausgabenposition ein Vorzeichen vertauscht und aufgrund dessen in die Steuererklärung einen Gewinn von 5.000 € übertragen. Das FA veranlagte entsprechend der Erklärung, in der noch Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erklärt wurden, Kernbeißer bestandskräftig zu einer ESt von 30.000 €.

Zwei Monate später legt Kernbeißer dem FA die Aufstellung zur Ermittlung der fraglichen Betriebsausgabenposition vor, aus der sich der tatsächliche Verlust von 5.000 € ergibt. Er beantragt gleichzeitig eine Berichtigung nach § 129 AO, da es sich um einen Übertragungsfehler handle und ein Rechtsirrtum ausgeschlossen sei. Die steuerliche Auswirkung des Fehlers betrage 1.500 €.

Das FA habe es im Übrigen unterlassen, sich die Aufstellung über die Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben vorlegen zu lassen. Dies sei ein grober Fehler, der ebenfalls zu einer Korrektur nach § 129 AO führe.

Frage 1: Muss das FA den bestandskräftigen Steuerbescheid ändern?

Frage 2: Wie wäre es, wenn Kernbeißer die Aufstellung der einzelnen Betriebsausgabenpositionen, aus der sich der Verlust ergab, mit der Steuererklärung an das FA übermittelt hätte, und das FA mangels ordnungsgemäßer Nachprüfung der Aufstellung entsprechend der Erklärung von einem Gewinn i.H.v. 5.000 € ausgegangen wäre?



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall VerfR 04 – v13135

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL	Punkte	
	Soll	Ist
Frage 1: Eine Korrektur nach § 129 AO kommt in Betracht, wenn beim Erlass des Steuerbescheids eine offenbare Unrichtigkeit erfolgt ist. Sie muss also durch die Finanzbehörde erfolgt sein. Hier ist aber dem Stpfl. der mechanische Fehler unterlaufen. Für das FA war dieser Fehler nicht erkennbar, da die Aufstellung zur Ermittlung der einzelnen Betriebsausgabenpositionen nicht vorlag. Eine Korrektur nach § 129 AO scheidet daher aus (AEAO zu § 129, Nr. 4).	1	
Auch die Nichtabgabe der Aufstellung führt zu keinem mechanischen Fehler des FA. Im Rahmen seines Ermessens (§ 88 AO und § 5 AO) hätte das FA unter Umständen die Vorlage der Aufstellung verlangen können oder sogar müssen. Es kann dahingestellt bleiben, ob das Unterlassen der Anforderung ein Ermessensfehler des FA war. Denn selbst wenn dies der Fall ist, handelt es sich bei einem Ermessensfehlergebrauch immer um einen Rechtsfehler, aber nie um eine offenbare Unrichtigkeit i.S.v. § 129 AO.	1	
Zu prüfen ist, ob eine Änderung nach § 173a AO möglich ist. Dazu müsste ein Schreibfehler vorliegen, der dem Stpfl. bei Erstellung seiner Steuererklärung unterlaufen ist und dazu geführt hat, dass er dem FA rechtserhebliche Tatsachen unzutreffend mitgeteilt hat. Kernbeißer hat hier das Vorzeichen vor dem entsprechenden Betrag vertauscht. Dies ist ein Schreibfehler. Dieser ist ihm bei der Erstellung seiner Steuererklärung unterlaufen. Der Fehler ist rechtserheblich, denn bei entsprechender Kenntnis hätte das FA den Steuerbescheid mit einem anderen Inhalt erlassen. Der Steuerbescheid ist nach § 173a AO zu ändern.	1	
Weiterhin ist zu prüfen, ob nicht eine Korrektur wegen neuer Tatsachen nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO durchzuführen ist. Ein Gewerbeverlustr von 5.000 € statt eines Gewinns von 5.000 € ist ein konkreter Lebenssachverhalt, der auf die Höhe der ESt Einfluss hat. Damit liegt eine Tatsache i.S.v. § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO vor. Diese war dem FA bei der Veranlagung nicht bekannt, so dass die Tatsache erst nachträglich bekannt wurde.	1	
Es ist das grobe Verschulden zu prüfen. Dies ist hier zu bejahen. Kernbeißer hätte nach Erhalt des Bescheids diesen aufmerksam prüfen müssen. Er hätte den Fehler ohne weiteres erkennen und innerhalb der Frist Einspruch einlegen können. Da er dies nicht getan hat, ist ihm grobes Verschulden vorzuwerfen (AEAO zu § 173, Nr. 5.5).		
Eine Korrektur nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO scheidet aus.	1	

Frage 2: Hat Kernbeißer die Aufstellung der einzelnen Betriebsausgabenpositionen sowie die Erklärung an das FA übermittelt, so hätte das FA bei entsprechender sorgfältiger Prüfung den Fehler entdecken können. Der Fehler wurde nicht entdeckt, sondern vom FA übernommen (sog. Übernahmefehler). Damit wurde der Fehler auch zu einer offenbaren Unrichtigkeit des FA (AEAO zu § 129, Nr. 4). Eine Korrektur nach § 129 AO kommt in Betracht. Darüber hinaus kommt auch eine Korrektur nach § 173a AO in Betracht (siehe die Ausführungen zu § 173a AO bei Frage 1).	1	
Eine Korrektur nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO scheidet aus, weil keine neue Tatsache vorliegt. Der Fehler war aus den Akten ersichtlich.	1	
GESAMTPUNKTZAHL	7	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!